26年税务师《涉税服务实务》三色笔记

黄色：易错易混　　红色：理解攻坚　　蓝色：记忆巩固

第一章 导论

▶ 【考点1】涉税业务类型及服务机构(★★)

涉税业务类型	可以实施该业务的机构
专业税务顾问、税务合规计划、涉税鉴证、纳税情况审查	应当由具有税务师事务所、会计师事务所、律师事务所资质的涉税专业服务机构从事，相关文书应由税务师、注册会计师、律师签字，并承担相应的责任
纳税申报代理、一般税务咨询、其他税务事项代理和其他涉税服务	可以由税务师事务所和从事涉税专业服务的会计师事务所、律师事务所、代理记账机构、税务代理公司、财税类咨询公司等机构承接

▶ 【考点2】涉税专业服务机构信息和业务信息采集(★★)

一、涉税专业服务机构信息

（1） 报送内容	包括但不限于：服务状态、统一社会信用代码、机构名称、法定代表人（执行事务合伙人）、机构类别、证书名称及编号、加入行业协会及行业协会会员编号等
（2）报送路径	①原则上应当通过网上办税系统报送涉税专业服务基本信息，因客观原因无法通过网上办税系统报送的，可在非征期内通过实体办税服务厅办理； ②应通过网上办税系统报送涉税专业服务业务信息

二、业务信息的采集

四项业务报告：专业税务顾问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查业务报告	税务师事务所、会计师事务所、律师事务所应当于完成上述四项业务的次年 3 月 31 日前，向主管税务机关报送《专项业务报告要素信息采集表》
其他业务的报送	涉税专业服务机构可以于完成涉税服务业务之后，向主管税务机关报送服务信息
年度报告的报送	应于每年 3 月 31 日前，以年度报告形式，向税务机关报送《年度涉税专业服务总体情况表》

【考点3】信用评价(★★)

国家税务总局主管全国涉税专业服务信用管理工作。省以下税务机关负责所管辖地区涉税专业服务信用管理工作的组织和实施。

省级税务机关（省、自治区、直辖市和计划单列市）应当在门户网站、电子税务局和办税服务场所公告：

（1）涉税专业服务机构信用积分。

（2）涉税服务失信名录。

一、涉税专业服务机构的信用评价

1. 实行信用积分和信用等级相结合方式。

2. 信用信息：包括纳税信用、委托人纳税信用、纳税人评价、税务机关评价、实名办税、业务规模、服务质量、业务信息质量、行业自律、人员信用等。

3. 省税务机关根据信用积分和信用等级标准对管辖的涉税专业服务机构进行信用等级评价。

（1）在一个评价周期内新设立的涉税专业服务机构，不纳入信用等级评价范围；评价周期为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（2）每年 4 月 30 日前完成上一个评价周期信用等级评价工作。

（3）信用等级评价结果自产生之日起，有效期为一年。

（4）第一个评价周期信用积分的基础分按照 70 分计算。

4. 信用等级标准，从高到低 5 级。

信用等级标准	分数
TSC5 级	信用积分 400 分以上
TSC4 级	信用积分 300 分以上不满 400 分的
TSC3 级	信用积分 200 分以上不满 300 分的
TSC2 级	信用积分 100 分以上不满 200 分的
TSC1 级	信用积分不满 100

5. 信用失信名录。

税务机关对涉税专业服务机构和从事涉税服务人员违反《涉税专业服务监管办法（试行）》规定的情形进行分类处理。属于严重违法违规情形的，纳入涉税服务失信名录，期限为 2 年，到期自动解除。

6. 信用评价的应用。

涉税专业服务机构的涉税专业服务信用影响其自身的纳税信用。

信用等级	措施
达到 TSC5 级	a. 开通纳税服务绿色通道，对其所代理的纳税人发票可以按照更高的纳税信用级别管理； b. 依托信息化平台为涉税专业服务机构开展批量纳税申报、信息报送等业务提供便利化服务； c. 在税务机关购买涉税专业服务时，同等条件下优先考虑
达到 TSC4 级、TSC3 级	税务机关实施正常管理，适时进行税收政策辅导，并视信用积分变化选择性地提供激励措施
对达到 TSC2 级、TSC1 级的涉税专业服务机构	a. 实行分类管理，对其代理的纳税人税务事项予以重点关注； b. 列为重点监管对象； c. 向其委托方纳税人主管税务机关推送风险提示； d. 涉税专业服务协议信息采集，必须由委托人、受托人双方到税务机关现场办理
对纳入涉税服务失信名录的涉税专业服务机构	a. 予以公告并向社会信用平台推送； b. 向其委托方纳税人、委托方纳税人主管税务机关进行风险提示； c. 不予受理其所代理的涉税业务

二、从事涉税服务人员的信用记录

从事涉税服务人员信用记录实行信用积分和执业负面记录相结合方式。个人信用积分指标体系及信用积分方式：4 大方面 3 种方式

一级指标	所含二级指标	信用积分方式
基本信息	实名信息报送情况、涉税专业资格、接受行业自律管理和所属涉税专业服务机构信用	直接得分方式
执业记录	8 项二级指标，分别对应纳税申报代理、一般税务咨询、专业税务顾问、税务合规计划、涉税鉴证、纳税情况审查、其他税务事项代理、其他涉税服务 8 类涉税业务	累加计分方式
不良记录	14 项二级指标，分别对应《涉税专业服务监管办法（试行）》规定的违法违规行为，以及故意扰乱税务机关正常办税秩序的违法违规行为	累计扣分方式
纳税记录	1 项二级指标，即个人依法纳税情况	累计扣分方式

三、涉税专业服务信用复核机制

1. 对信用积分、信用等级和执业负面记录有异议的，可在信用记录产生或结果确定后 12 个月内，向税务机关申请复核。税务机关应当按照包容审慎原则，于 30 个工作日内完成复核工作，作出复核结论，并提供查询服务。

2. 对税务机关拟将其列入涉税服务失信名录有异议的，应当自收到《税务事项通知书》之日起 10 个工作日内提出申辩理由，向税务机关申请复核。税务机关应当按照包容审慎原则，于 10 个工作日内完成复核工作，作出复核结论，并提供查询服务。

第二章 税收征收管理

【考点1】税务登记管理及相关事项代理(★★★)

税务登记是整个税收征收管理的首要环节，分为设立、变更、注销税务登记等。

一、设立税务登记

1. 设立税务登记的范围

“多证合一”、领取加载统一社会信用代码证件的企业、农民专业合作社、个体户及其他组织	无须单独到税务机关办理该事项，其领取的证件作为税务登记证件使用
“多证合一”改革之外的其他组织，如事业单位、社会组织、境外非政府组织等	向税务机关办理税务登记，领取税务登记证件

2. 企业设立开办环节的便民举措

（1）个体户的“两证整合”登记制度。

个体户实施营业执照和税务登记证的“两证整合”登记制度。

对 2016 年 12 月 1 日前成立的个体户申请办理变更登记或者换照的，换发加载统一社会信用代码的营业执照。暂未取得加载统一社会信用代码营业执照的个体户，其营业执照和税务登记证继续有效。

（2）“五证合一、一照一码”登记制度。

2015 年 10 月 1 日起，三证合一、一照一码。2016 年 10 月 1 日起，五证合一、一照一码。

（3）“两证整合”“五证合一”的具体规定。

个体工商户	在全国范围内实施营业执照和税务登记证“两证整合”登记制度。暂未取得加载统一社会信用代码营业执照的个体户，其营业执照和税务登记证继续有效。
新设立企业、农民专业合作社领取五证合一的营业执照后	无需再次进行税务登记，不再领取税务登记证。企业办理涉税事宜时，在完成补充信息采集后，凭加载统一代码的营业执照可以代替税务登记证使用
其他机关（编办、民政、司法等）批准设立的主体	暂不纳入“五证合一、一照一码”办理范围，仍需到税务机关办理税务登记。

（4）纳税人采用新办纳税人“套餐式”服务的，可一并办理以下涉税事项。

电子税务局开户、登记信息确认、财务会计制度及核算软件备案、纳税人存款账户账号报告、增值税一般纳税人登记、发票票种核定、专票最高开票限额审批、实名办税、增值税税控系统专用设备初始发行、发票领用。

（5）银税三方（委托）划缴协议业务。

纳税人需要使用电子缴税系统缴纳税费的，与税务机关、开户银行签署委托银行

代缴税款三方协议或委托划转税款协议，实现使用电子缴税系统缴纳税费、滞纳金和罚款的业务。

二、变更税务登记

1. 变更税务登记的适用范围

①改变纳税人名称、法定代表人的。

②改变住所、经营地点的。

③改变经济性质或企业类型的。

④改变经营范围、经营方式的。

⑤改变产权关系的。

⑥改变注册资金的。

2. 变更税务登记的办理程序

（1）未实行“多证合一”的纳税人

领取《税务登记证》或《临时税务登记证》的纳税人，登记信息发生变化的，应向主管税务机关办理变更税务登记。

变更税务登记的时限要求——先市场监管部门，后税务；30 日内。

情形	办理变更税务登记时限
税务登记内容发生变化，须在市场监管部门办理变更登记的	自市场监管部门办理变更登记之日起 30 日内
税务登记内容发生变化，不需在市场监管部门办理变更登记的，或者其变更登记的内容与市场监管部门登记内容无关的	自税务登记内容实际发生变化、有关机关批准或宣布变更之日起 30 日内

（2）“多证合一”纳税人

基本情况	处理方式
生产经营地、财务负责人等非市场监管等部门登记信息发生变化时	向主管税务机关申请变更
市场监管等部门登记信息发生变更的	向市场监管等部门申报办理变更登记

（3）自动变更登记信息

自 2023 年 4 月 1 日起，纳税人在市场监管部门依法办理变更登记后，各省、自治区、直辖市和计划单列市税务机关共享变更登记信息，在金税三期核心征管系统自动同步变更登记信息。处于非正常、非正常户注销等状态的纳税人变更登记信息的，金税三期核心征管系统在其恢复正常状态时自动变更。

（4）优化跨省迁移税费服务流程

a. 优化迁出流程：纳税人跨省迁移的，在市场监管部门办结住所变更登记后，向迁出地主管税务机关填报《跨省（市）迁移涉税事项报告表》，对未处于税务检查状态，已缴销发票和税控设备，已结清税（费）款、滞纳金及罚款，以及不存在其他未办结涉税事项的纳税人，税务机关出具《跨省（市）迁移税收征管信息确认表》，告知纳税人相关事项。经纳税人确认后，税务机关即时办结迁出手续，有关信息推送至迁入

地税务机关。

b. 优化迁入流程：迁入地主管税务机关应当在接收到纳税人信息后的 1 个工作日内完成主管税务科所分配、税（费）种认定并提醒纳税人在迁入地按规定期限进行纳税申报。

三、注销税务登记

1. 注销税务登记的适用范围

（1）纳税人发生解散、破产、撤销的。

（2）纳税人被市场监管部门吊销营业执照的。

（3）纳税人发生的其他应办理注销税务登记情况的。

2. 注销税务登记的时限要求

一般情况（先税务，后市场监管）	纳税人在办理注销登记前，应先结清应纳税款、滞纳金、罚款、缴销发票、税务登记证件和其他税务证件——《清税证明》，税务注销——到市场监管部门办理注销
按规定不需要在市场监管部门办理注销登记的	应自有关机关批准或者宣告终止之日起 15 日内，申报办理注销税务登记
被市场监管部门吊销营业执照的	应自营业执照被吊销之日起 15 日内，申报办理注销税务登记

3. 注销税务登记的受理

情形	处理
纳税人提交资料齐全、符合法定形式	受理纳税人清税申报申请
纳税人提交资料不齐全或不符合法定形式的	制作《税务事项通知书》（补正通知），一次性告知纳税人须补正的内容。
依法不属于本机关职权或本业务受理范围的	制作《税务事项通知书》（不予受理通知），告知纳税人不予受理的原因

4. 税务注销程序

（1）“一照一码”户注销登记：①向主管税务机关申报清税，填写《清税申报表》；②税务机关受理后，进行清税，限时办理；③清税完毕后根据清税结果向纳税人出具《清税证明》，并将信息共享到交换平台——市场监管部门办理注销。

（2）“两证整合”个体户注销登记

情形	处理
已领取统一社会信用代码的个体工商户	（1）申请注销登记前，应先向主管税务机关申报清税，填报《清税申报表》； （2）税务机关受理后，清税，限时办结； （3）清税完毕后根据清税结果向纳税人出具《清税证明》。

情形	处理
对已领取加载统一社会信用代码营业执照，未在税务机关启用统一社会信用代码的个体工商户	需要《清税证明》的，主管税务机关通过外部信息交换系统获取市场监督管理部门推送的有关表单信息，确认登记信息，进行税务管理，办理清税事宜

【考点2】账簿、凭证管理(★★★)

一、设置账簿的范围

类型	要求
1. 从事生产、经营的纳税人	应自其领取营业执照之日起 15 日内按规定设置账簿 账簿：总账、明细账、日记账以及其他辅助性账簿。 总账、日记账应当采用订本式
2. 扣缴义务人	应当自扣缴义务发生之日起 10 日内，按照所代扣、代收的税种，分别设置代扣代缴、代收代缴税款账簿
纳税人、扣缴义务人会计制度健全，能够通过计算机正确、完整计算其收入和所得或者代扣代缴、代收代缴税款情况的，其计算机输出的完整的书面会计记录，可视同会计账簿	
3. 生产经营规模小又确无建账能力的纳税人	可以聘请经批准从事会计代理记账业务的专业机构代为建账和办理账务

二、财务会计制度等备案管理

1. 财会制度备案：从事生产、经营的纳税人应当 自首次办理涉税事宜之日起 15 日内，将其财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件报送税务机关备案；

2. 境外注册中资控股居民企业应按中国规定，编制财务、会计报表并在首次办理涉税事宜之日起 15 日内将企业的财务、会计制度或者财务、会计处理办法及有关资料报送主管税务机关备案；

3. 纳税人使用计算机记账的，应当在使用前将会计电算化系统的会计核算软件、使用说明书及有关资料报送主管税务机关备案。

三、账簿、凭证的保存

会计档案的管理期限分为永久、定期两类， 定期保管期限一般分为 10 年和 30 年。除另有规定外：

1. 凭证、账簿等主要会计档案最低保管期限延长 30 年。

2. 其他辅助会计资料的最低保管期限延长 10 年。

3. 账簿、记账凭证、报表、完税凭证、发票、出口凭证及其他有关涉税资料应当合法、真实、完整，不得伪造、变造或者擅自损毁。

【考点3】税收风险管理(★★)

1. 税收风险的分类

分类标准	分类结果
按照风险可测程度	指标性税收风险和非指标性税收风险
按照风险来源	税务部门税收执法风险和企业税收管理风险
按照风险等级评定	可分为一般税收风险和重大税收风险

2. 税收风险管理的内容

目标规划、风险分析、任务统筹、风险预防、风险控制、风险应对、监控及评价，以及通过评价成果应用于规划目标的修订校正等；

其中重点：风险识别、风险分析及任务统筹、风险应对和风险监控四个部分；风险应对是整个风险管理的核心，应根据风险等级的高低采取的应对策略。

纳税人类型	风险应对措施
无风险纳税人	避免不当打扰
低风险纳税人	进行风险提示提醒——采取纳税服务提醒函的形式向纳税人告知系统分析发现的风险疑点，由纳税人自我对照检查、自我纠错，纳税人无须向税务机关作出回复说明，税务机关也不另外采取其他干预措施
中风险纳税人	实施纳税评估（或税务审计、反避税调查）
高风险纳税人	对涉嫌偷税（逃避缴纳税款）、逃避追缴欠税、骗税、抗税、虚开发票等税收违法行为的高风险纳税人实施税务稽查

【考点4】纳税信用管理(★★★)

一、纳税信用评价

1. 纳税信用评价周期为一个纳税年度。即公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 采取年度评价指标得分和直接判级方式；直接判级适用于有严重失信行为的纳税人。

3. 纳税人近三个评价年度内经常性指标和非经常性指标信息齐全的，从 100 分起评；非经常性指标缺失的，从 90 分起评。

4. 纳税信用评价指标的设计

类别		内容
评价指标	经常性指标	涉税申报信息、税（费）款缴纳信息、发票与税控器具信息、登记与账簿信息等。
	非经常性指标	纳税评估、税务审计、反避税调查信息和税务稽查指标
考量因素	主观态度	按期申报、按期缴纳、银行账户设置数量大于向税务机关提供数量等指标
	遵从能力	纳税人向税务机关办理纳税申报之后的存续时间、账簿与凭证的管理等指标
	实际结果	主要体现在税务检查等非经常性指标中
	影响程度	非正常户的指标

5. 纳税信用级别

A（90分以上）、B（70～90）、M、C（40～70）、D（40分以下及直接判定为D）五级。

未发生严重失信行为的下列企业适用M级纳税信用：

（1）新设立企业；

（2）评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标得分70分以上的企业。

二、纳税信用补充评价

1. 纳税信用补充评价的情形

因下列原因未参加当年评价，待下列情形解除或对当期未予评价有异议的，可填写《纳税信用补评申请表》，向主管税务机关申请补充评价：

（1）纳税人因涉嫌税收违法被立案查处尚未结案的。

（2）被审计、财政部门依法查出税收违法行为，税务机关正在依法处理，尚未办结的。

（3）已申请税务行政复议、提起行政诉讼尚未结案的。

2. 作出评价的税务机关应自受理申请之日起15个工作日内完成补评工作，并向纳税人反馈纳税信用评价信息或提供评价结果的自我查询服务。

三、纳税信用复评

纳税人对纳税信用评价结果有异议的，可在纳税信用评价结果确定的当年内，填写《纳税信用复评申请表》，向主管税务机关申请复评。自受理申请之日起15个工作日内完成复评工作，并向纳税人反馈纳税信用复评信息或提供复评结果的自我查询服务。

四、纳税信用修复

1. 破产企业或其管理人在重整或和解程序中，已依法缴纳税款、滞纳金、罚款，并纠正相关纳税信用失信行为的。

2. 因确定为重大税收违法失信主体，纳税信用直接判为D级的纳税人，失信主体信息已按国家税务总局相关规定不予公布或停止公布，申请前连续12个月没有新增

纳税信用失信行为记录的。

3. 由纳税信用 D 级纳税人的直接责任人员注册登记或负责经营，纳税信用关联评价为 D 级的纳税人，申请前连续 6 个月没有新增纳税信用失信行为记录的。

4. 因其他失信行为纳税信用直接判为 D 级的纳税人，已纠正纳税信用失信行为、履行税收法律责任，申请前连续 12 个月没有新增纳税信用失信行为记录的。

5. 因上一年度纳税信用直接判为 D 级，本年度纳税信用保留为 D 级的纳税人，已纠正纳税信用失信行为、履行税收法律责任或失信主体信息已按照国家税务总局相关规定不予公布或停止公布，申请前连续 12 个月没有新增纳税信用失信行为记录的。

6. 纳税人发生未按法定期限办理纳税申报、税款缴纳、资料备案等事项且已补办的。

7. 未按税务机关处理结论缴纳或足额缴纳税款、滞纳金和罚款，未构成犯罪，纳税信用级别被直接判为 D 级的纳税人，在税务机关处理结论明确的期限期满后 60 日内足额缴纳、补缴的。

8. 纳税人履行相应法律义务并由税务机关依法解除非正常户状态的。

五、重大税收违法失信主体信息公布

1. 重大税收违法失信主体是指有下列情形之一的纳税人、扣缴义务人或者其他涉税当事人：

（1）伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款 100 万元以上，且任一年度不缴或者少缴应纳税款占当年各税种应纳税总额 10% 以上的，或者采取前述手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在 100 万元以上的。

（2）欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，妨碍税务机关追缴欠缴的税款，欠缴税款金额 100 万元以上的。

（3）骗取国家出口退税款的。

（4）以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的。

（5）虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的。

（6）虚开增值税普通发票 100 份以上或者金额 400 万元以上的。

（7）私自印制、伪造、变造发票， 非法制造发票防伪专用品，伪造发票监制章的。

（8）具有偷税、逃避追缴欠税、骗取出口退税、抗税、虚开发票等行为，在稽查案件执行完毕前，不履行税收义务并脱离税务机关监管，经税务机关检查确认走逃（失联）的。

（9）为纳税人、扣缴义务人非法提供银行账户、发票、证明或者其他方便，导致未缴、少缴税款 100 万元以上或者骗取国家出口退税款的。

（10）税务代理人违反税收法律、行政法规造成纳税人未缴或者少缴税款 100 万元以上的。

（11）其他性质恶劣、情节严重、社会危害性较大的税收违法行为。

2. 税务机关应当在作出确定失信主体决定前向当事人送达告知文书，告知其依法

纳税人管理措施。

3. 税务机关应在失信主体确定文书送达后的次月 15 日内，向社会公布相关信息，另有规定的除外。

▶ 【考点5】税款征收的措施(★★★)

一、核定应纳税额

1. 核定应纳税额的情形

无账可查	①依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的； ②依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账簿的； ③擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的； ④发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的；
难以查账	⑤虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的；
计税依据不可信	⑥纳税人申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的。

2. 对未按照规定办理税务登记的从事生产、经营的纳税人以及临时从事经营的纳税人，由税务机关核定其应纳税额，责令缴纳。不缴纳的，税务机关可以扣押其价值相当于应纳税款的商品、货物。

扣押后缴纳应纳税款的，税务机关必须立即解除扣押，并归还所扣押的商品、货物。

扣押后仍不缴纳应纳税款的，经县以上税务局（分局）局长批准，依法拍卖或者变卖所扣押的商品、货物，以拍卖或者变卖所得抵缴税款。

二、关联企业纳税调整—独立交易原则

关联企业应当按照独立企业之间的业务往来收取或支付价款、费用。如果未按照独立企业之间的业务往来收取或支付价款、费用，而减少其应纳税的收入或者所得额的，税务机关有权进行合理调整。

三、税收保全

税务机关有根据认为从事生产、经营的纳税人有逃避纳税义务行为的，可以在规定的纳税期前责令纳税人限期缴纳应纳税额，在限期内发现纳税人有明显的转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产或者应纳税的收入的迹象的，税务机关可责成纳税人提供纳税担保。税务机关责令纳税人提供纳税担保而纳税人拒绝提供纳税担保或无力提供纳税担保的，经县以上税务局（分局）局长批准，税务机关可以采取税收保全措施。

1. 适用对象：从事生产、经营的纳税人。

2. 审批权限：县以上税务局（分局）局长。

3. 具体措施：

（1） 书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款。

（2）扣押、查封纳税人的价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产。

四、强制执行

1. 阻止出境

（1）适用对象：欠缴税款的纳税人或纳税人的法定代表人，出境前未按规定结清税款、滞纳金或提供纳税担保。

（2）执行机关： 出入境管理机关。

（3）阻止出境包括：布控、撤控。

2. 强制执行

（1）适用对象：从事生产经营的纳税人、扣缴义务人、纳税担保人。

（2）审批权限：县以上税务局（分局）局长。

（3）具体措施：

a. 书面通知其开户银行或者其他金融机构从其存款中扣缴税款。

b. 扣押、查封、依法拍卖或者变卖其价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产，以拍卖或者变卖所得抵缴税款。

五、税款优先的规定

1. 税收与无担保债权关系： 除另有规定外，税收优先于无担保债权。

另有规定的情形为：破产法规定的破产企业所欠职工工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及依法应支付给职工的补偿金。

2. 税收与有担保债权的关系。

平等的，只看先后顺序，欠税在前税款优先。

纳税人欠缴的税款发生在纳税人以其财产设定抵押、质押或者纳税人的财产被留置之前的，税收应当优先于抵押权、质权、留置权执行。

抵押权人、质权人可请求税务机关提供有关的欠税情况。

3. 税收与其他行政处罚的关系。

税收优先于罚款、没收违法所得。

4. 税务机关应当对纳税人欠缴税款的情况定期予以公告。

六、信息报告

1. 税务机关扣押商品、货物或者其他财产时， 必须开付收据；查封商品、货物或者其他财产时，必须开付清单。

2. 合并分立情况报告业务：

纳税人合并时未缴清税款的，应当由合并后的纳税人继续履行未履行的纳税义务。

纳税人分立时未缴清税款的， 分立后的纳税人对未履行的纳税义务应该承担连带责任。

3. 欠缴税款数额在 5 万元以上的纳税人在对其不动产或者大额资产进行转让、出租、出借、提供担保等处分之前，应当向税务机关报告。

七、代位权和撤销权

欠缴税款的纳税人因怠于行使到期债权，对国家税收造成损害的，税务机关依法申请人民法院行使代位权；

欠缴税款的纳税人放弃到期债权，或者无偿转让财产，或者以明显不合理的低价转让财产而受让人知道该情形，对国家税收造成损害的，税务机关依法申请人民法院行使撤销权。

【考点6】纳税人的法律责任(★★)

1. 违反税务管理的行为及处罚（注意处罚的额度）

（1）纳税人有下列行为之一的，由税务机关责令限期改正，可以处以 2000 元以下的罚款；情节严重的，处以 2000 元以上 1 万元以下的罚款：

①未按规定的期限申报办理税务登记、变更或注销登记的。

②未按规定设置、保管账簿或者保管记账凭证和有关资料的。

③未按规定将财务、会计制度或财务会计处理方法和会计核算软件报送税务机关备案的。

④未按规定将其全部银行账号向税务机关报告的。

⑤未按规定安装、使用税控装置，或者损毁或者擅自改动税控装置的。

（2）扣缴义务人未按规定设置、保管代扣代缴、代收代缴税款账簿或者保管代扣代缴、代收代缴税款记账凭证及有关资料的，由税务机关责令改正，可处以 2000 元以下的罚款；情节严重的，处以 2000 元以上 5000 元以下的罚款——对扣缴义务人处罚轻一些。

（3）纳税人未按规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可处以 2000 元以下的罚款；情节严重的，可处以 2000 元以上 1 万元以下的罚款。

2. 采取欺骗隐瞒手段进行虚假纳税申报等行为及其法律责任

偷税	手段	（1）纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证； （2）在账簿上多列支出或者不列、少列收入； （3）经税务机关通知申报而拒不申报； （4）进行虚假的纳税申报
	结果	不缴或者少缴应纳税款的
	处罚措施	对纳税人和扣缴义务人的处罚相同：由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款 50% 以上 5 倍以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任
编造虚假计税依据	纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据的，由税务机关责令限期改正，并处 5 万元以下的罚款	

纳税人不进行纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的	由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款 50% 以上 5 倍以下的罚款

3. 逃避追缴欠税及法律责任

纳税人欠缴应纳税款，采取转移或隐匿财产的手段，妨碍税务机关追缴欠税的：

对象	处罚措施
纳税人	由税务机关追缴欠缴的税款、滞纳金，并处以欠缴税款 50% 以上 5 倍以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任
扣缴义务人	由税务机关向纳税人追缴税款，对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款 50% 以上 3 倍以下罚款。对扣缴义务人的处罚轻一些

4. 骗取出口退税及法律责任

（1）由税务机关追缴其骗取的出口退税款，并处骗取税款 1 倍以上 5 倍以下的罚款或罚金。

（2）税务机关可以在规定的期间内停止为其办理出口退税。

（3）构成犯罪的：①处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；②数额巨大或者有其他严重情节的，处 5 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金；③数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处 10 年以上有期徒刑，或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

5. 抗税行为及法律责任

（1）界定：纳税人、扣缴义务人以暴力威胁方法拒绝缴纳税款的行为。

（2）处罚：

行政责任		情节轻微、未构成犯罪的，由税务机关追缴其拒缴的税款、滞纳金，并处以拒缴税款 1 倍以上 5 倍以下的罚款
刑事责任	构成犯罪的	处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处拒缴税款 1 倍以上 5 倍以下罚金
	情节严重的	处 3 年以上 7 年以下有期徒刑，并处拒缴税款 1 倍以上 5 倍以下罚金
	以暴力方法抗税，致人重伤或者死亡的	按伤害罪、杀人罪从重处罚，并处罚金

【考点7】备注栏注明经营业务的发票开具(★★)

发票类型	备注栏要求
1. 提供建筑劳务	注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称
2. 销售不动产	在发票“货物或应税劳务、服务名称”栏填写不动产名称及房屋产权证书号码（无房屋产权证书的可不填写），“单位”栏填写面积单位，备注栏注明不动产的详细地址
3. 出租不动产	应在备注栏注明不动产的详细地址
4. 货物运输服务	（1）起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息； （2）如内容较多可另附清单 （3）铁路运输企业受托代征的印花税款信息，可填写在发票备注栏中
5. 单用途卡或多用途卡结算销售款	（1）单用途商业预付卡，销售方与售卡方不是同一个纳税人的，销售方在向售卡方开具普票，在备注栏注明“收到预付卡结算款”。 （2）支付机构预付卡，即多用途卡，特约商户向支付机构开具普票，在备注栏注明 “收到预付卡结算款”
6. 保险公司代收车船税	保险机构代收车船税并开具增值税发票时，应在备注栏注明代收车船税税款信息。具体包括：保险单号、税款所属期（详细至月）、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。 该增值税发票可作为纳税人缴纳车船税及滞纳金的会计核算原始凭证
7. 个人保险代理人汇总代开	代开发票的税务机关在发票备注栏备注 “个人保险代理人汇总代开”字样； 证券经纪人、信用卡和旅游等行业的个人代理人可以比照个人保险代理人统一向主管税务机关申请汇总代开普票或专票，代开发票的备注栏备注相应的汇总代开字样
8. 差额征税差额开票	备注栏自动打印“差额征税”字样
9. 异地代开不动产经营租赁服务或建筑服务发票	税务机关为跨县（市、区）提供不动产经营租赁服务、建筑服务的小规模纳税人（不包括其他个人），代开增值税发票时，在发票备注栏中自动打印“YD”字样

【考点8】专票的开具(★★)

一、不得开具专票的情形

1. 不得开具专票原因：下游不得抵扣进项税额的

（1）商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用的部分）、化妆品等消费品；

（3）向消费者个人销售货物或者提供销售服务、无形资产或者不动产。

2. 不得开具专票的原因：与差额纳税有关的（注意差额纳税≠差额开专票）

（1）金融商品转让；

（2）经纪代理服务，向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费；

（3）2016 年 4 月 30 日前签订融资性售后回租合同且选择按扣除向承租方收取的价款本金以及对外支付利息方法缴纳增值税的纳税人，向承租方收取的有形动产价款本金；

（4）提供旅游服务选择按扣除向旅游服务购买方收取并支付的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和其他接团旅游企业的旅游费用缴纳增值税的，向旅游服务购买方收取并支付的上述费用；

（5）提供签证代理服务，向服务接受方收取并代为支付的签证费、认证费。

3. 不得开具专票的原因：与简易计税有关的（注意简易计税≠不得开具专票）

（1）增值税一般纳税人的单采血浆站销售非临床用人体血液选择简易计税的；

（2）销售旧货，按简易办法依 3% 征收率减按 2% 征收增值税的；

（3）销售自己使用过的固定资产，按简易办法依 3% 征收率减按 2% 征收增值税的；

但纳税人销售自己使用过的固定资产，适用简易办法依照 3% 征收率减按 2% 征收增值税政策的，可以放弃减税，按照简易办法依照 3% 征收率缴纳增值税，并可以开具专票。

4. 不得开专票的原因：收取款项未发生销售行为的。

二、专票的作废或开具红字发票

1. 作废

纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。

专票作废条件是指同时具有下列情形：

（1）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；

（2）销售方未抄税并且未记账；

（3）购买方未认证或认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。作废专票须在增值税发票管理新系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专票（含未打印的专票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

2. 开具红字发票

开具纸质发票后，如发生销售退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形，需要开具红字发票的，应当收回原发票全部联次并注明“红冲”字样后开具红字发票。无法收回原发票全部联次的，应当取得对方有效证明后开具红字发票。

开具电子发票后，如发生销售退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形的，应当按照规定开具红字发票。

（1）填开并上传《开具红字专用发票信息表》的规定

情形	税务处理
购买方取得专票已用于申报抵扣的	购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字专票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专票后，与《信息表》一并作为记账凭证
购买方取得专票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的	购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专票信息
销售方开具专票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的	销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。 销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专票信息

（2）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》， 系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。

（3）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专票，在新系统中以销项负数开具。红字专票应与《信息表》一一对应。

（4）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

【考点9】专票或机动车统一发票丢失(★★)

具体情形	处理措施
同时丢失已开具专票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联	可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证
丢失已开具专票或机动车销售统一发票的抵扣联	可凭相应发票的发票联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证
丢失已开具专票或机动车销售统一发票的发票联	可凭相应发票的抵扣联复印件，作为记账凭证

第三 & 五章 涉税专业服务及纳税申报代理

【考点1】纳税审核基本方法(★★)

1. 顺查法、逆查法

顺查法：从审查原始凭证开始，顺次审查账本，核对报表，最后审查纳税情况；反之为逆查法。

顺查法优点：系统、全面，运用简单，可避免遗漏；缺点：工作量大，重点不突出。适合会计核算不健全，财务管理混乱，问题多的纳税人。

逆查法优点：能抓住重点，快速突破，省时省力。适合对纳税人比较了解的情况。

2. 详查法、抽查法

详查法：对凭证、账簿、报表全面、系统、详细的审查。

抽查法：有选择性的抽取一部分凭证、资料进行审查。

详查法优点：保证质量；缺点：工作量大。适合会计核算不健全，财务管理混乱的纳税人。

抽查法优点：提高效率；缺点：有一定风险。适合会计核算比较健全，经济业务量大的纳税人。

3. 核对法、查询法

核对法：对账证，账表，账账，账实相互勾稽关系进行核对。优点是比较容易发现问题，缺点是比较费时。

查询法：通过询问或调查的方式取得必要资料或旁证。查询法便于了解现实情况，常与其他方法一起使用。

4. 比较分析法、控制计算法

比较分析法：同历史的，计划的，同行业的，同类的相关资料比较分析。易于发现存在的问题，但其只能为进一步的审查提供线索。

控制计算法：根据账簿之间，供产销之间的必然联系进行测试，如以产核销，以耗定产等。

5. 审阅法、复算法

审阅法：通过对被审计单位有关书面资料进行仔细观察和阅读来取得审计证据。

复算法：对凭证、账簿和报表以及预算、计划、分析等书面资料重新复核、验算。

6. 调节法、盘存法

调节法：以一定时点的数据为基础，结合因已经发生的正常业务而应增应减的因素，将其调整为所需要的数据，从而验证被查事项是否正确；通常用来审核银行存款和存货的结存情况。

盘存法：通过对有关财产物资的清点、计量，来证实账面反映的财物是否确实存在；盘存法通常分为直接盘存法（亲自盘点）和监督盘存法（不亲自盘点，观察和监督）；在审核过程中，多数采用监督盘存法。

7. 观察法、鉴定法

观察法：涉税专业服务人员通过实地观看视察来取得审计证据。例如了解被审计单位的财产物资的存放，保管和使用状况，借以确定盘点重点、证实账簿记录、充实证据资料。

鉴定法：聘有关专家运用相应专门技术和知识加以鉴定证实的方法。例如鉴定工程质量，对书面资料的真伪进行鉴定。

【考点2】增值税一般纳税人资格登记(★★)

一、基本规定

必须登记	自 2018 年 5 月 1 日起，年应征增值税销售额超过 500 万元，除另有规定外，需登记为一般纳税人
不能登记	除个体户以外的其他个人，不能登记为一般纳税人
选择登记	不经常发生应税行为的非企业性单位、企业和个体户，可以选择按小规模纳税人纳税
申请登记	年应税销售额未超过规定标准的纳税人，会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理一般纳税人登记

二、年应税销售额的确定

年应税销售额：在连续不超过 12 个月或 4 个季度的经营期内累计应征增值税销售额，包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额；

其中纳税申报销售额包括免税销售额和税务机关代开发票销售额，但不包括未发生增值税纳税义务的预售销售额、不征税销售额等。

三、如何看待预收款？

情形	税务处理	举例
纳税义务已发生的	计入应税销售额	(1) 租赁服务； (2) 工期超 12 个月的大型机械设备、船舶、飞机等； (3) 预售时开具发票的
纳税义务未发生的	不计入应税销售额	其他情况

销售服务、无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人，其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算——差额前；

稽查查补销售额和纳税评估调整销售额计入查补税款申报当月的销售额，不计入税款所属期销售额；

纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额，不记入应税行为年应税销售额。

【考点3】增值税征税范围的一般规定(★★★)

销售货物	有形动产，包括电力、热力、气体
提供加工、修理修配劳务	不包括单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供加工、修理修配劳务
销售服务	提供交通运输服务、邮政服务、电信服务、建筑服务、金融服务、现代服务、生活服务

【考点4】缴纳增值税的经济行为需具备的条件(★★★)

全面营改增后，纳税人所有的经营活动都应缴纳增值税。属于增值税征税范围的应税行为应同时具备发生在境内、经营性的业务活动、为他人提供、有偿等四方面条件。

1. 是否属于境内应税行为的审核

销售货物	销售货物的起运地或所在地在境内
加工、修理修配劳务	提供的应税劳务发生在境内
销售服务、无形资产或不动产	（1）所销售或者租赁的不动产在境内； （2）所销售自然资源使用权的 自然资源在境内； （3）除租赁不动产以外的服务或除自然资源使用权以外的无形资产的销售方或者购买方在境内； （4）财政部和国家税务总局规定的其他情形。

下列情形不属于在境内销售服务或者无形资产：

（1）境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外发生的服务；

（2）境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外使用的无形资产；

（3）境外单位或者个人向境内单位或者个人出租完全在境外使用的有形动产；

（4）财政部和国家税务总局规定的其他情形。

境外单位或者个人在境内发生应税行为，在境内未设有经营机构的，以购买方为增值税扣缴义务人——按适用税率扣缴。财政部和国家税务总局另有规定的除外。

2. 审核是否属于经营活动

关键：是否发生应税行为。

对于非经营活动，如向非应税行为购买方收取的补贴、资助或赞助，与应税行为无关的赔偿、违约金， 发生搬迁补偿收入，无需缴纳增值税——不属于发票开具范围。

【注】纳税人取得的财政补贴收入

情形	增值税	发票开具
与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的	缴纳增值税	按应税行为的适用税率或征收率开具发票
取得的其他情形的财政补贴收入	不征收增值税	可以开具“6. 未发生销售行为的不征税项目＂的发票

3. 审核是否为他人提供

4. 审核应税行为是否属于有偿的

有偿：取得货币、货物或其他经济利益（以物易物、获取股权、豁免债务等）。满足上述四个条件但不需要缴纳增值税的特殊情形：

（1）行政单位收取的同时满足条件的政府性基金或者行政事业性收费：

①由国务院或财政部批准设立的政府性基金，由国务院或省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费；

②收取时开具省级以上（含省级）财政部门监（印）制的财政票据；

③所收款项全额上缴财政。

（2）存款利息。

（3）被保险人获得的保险赔付。

（4）房地产主管部门或者其指定机构、公积金管理中心、开发企业以及物业管理单位代收的住宅专项维修资金。

（5）在资产重组过程中，通过合并、分立、出售、置换等方式，将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力一并转让给其他单位和个人，其中涉及的不动产、土地使用权转让行为。

（6）融资性售后回租业务中，承租方出售资产的行为。

（7）单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供取得工资的服务。

（8）单位或者个体工商户为聘用的员工提供服务。

（9）纳税人取得的财政补贴收入，与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的，应按规定计算缴纳增值税；取得的其他情形的财政补贴收入，不属于增值税应税收入，不征收增值税。

▶ 【考点5】增值税适用税率（一般纳税人使用）（★★★）

税率	适用
13%	纳税人销售或者进口货物（除适用低税率和零税率的外）； 纳税人提供加工、修理修配劳务；有形动产租赁服务。 【注】采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后产生货物，且货物归属委托方的，受托方属于提供加工劳务，其收取的处理费用适用 13% 的增值税税率。

税率	适用
9%	销售或进口指定货物；交通运输服务；邮政服务；基础电信服务；建筑服务；不动产租赁服务；销售不动产；转让土地使用权。
6%	现代服务（租赁服务除外）；增值电信服务；金融服务；生活服务；销售无形资产（转让土地使用权除外） 【注】①纳税人通过省级土地行政主管部门设立的交易平台转让补充耕地指标，按照销售无形资产缴纳增值税，税率为 6%。 ②采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的，受托方属于提供现代服务中的专业技术服务，其收取的处理费用适用 6% 的增值税税率；采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后产生货物，且货物归属受托方的，受托方属于提供专业技术服务，其收取的处理费用适用 6% 的增值税税率。受托方将产生的货物用于销售时，适用货物的增值税税率。
零税率	纳税人出口货物；列举的跨境服务、无形资产

【附】适用 9% 低税率的指定货物

1. 粮食等农产品（初级）、食用植物油、食用盐；

2. 自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品；

3. 图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物；

4. 饲料、化肥、农药、农机（不含农机零配件）、农膜；

5. 国务院规定的其他货物。

【注】（1）9%——干姜、姜黄；花椒油、橄榄油、核桃油、杏仁油、葡萄籽油、牡丹籽油；巴氏杀菌乳、灭菌乳；密集型烤房设备、频振式杀虫灯、自动虫情测报灯、黏虫板、卷帘机、农用挖掘机、养鸡设备系列、养猪设备系列。

（2）13%——环氧大豆油、氢化植物油、肉桂油、桉油、香茅油；麦芽、复合胶、人发；调制乳；淀粉。

【特别关注】

情形	税务处理
出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用	交通运输服务 9%
程租、期租、湿租（有人有运输工具）	交通运输服务 9%
干租、光租（有交通运输工具，无人员）	有形动产租赁服务 13%
航天运输服务	零税率（国际运输服务）
网络平台道路货物运输	交通运输服务 9%
无运输工具承运业务	交通运输服务 9%
货运代理服务	经纪代理服务 6%
邮政代理服务	邮政服务 9%

情形		税务处理	
运输工具舱位承包业务、互换业务		交通运输服务 9%	
苗木	园林绿化	建筑服务 9%	
	苗木销售	销售货物（9%，农业生产者自产自销苗木免税）	
疏浚	航道疏浚	物流辅助服务中的港口码头服务 6%	
	其他疏浚	物流辅助服务中的港口码头服务 6%	
出租建筑设备		配备操作人员	建筑服务 9%
		不配备操作人员	有形动产租赁 13%
物业服务企业为业主提供的装修服务			建筑服务 9%
工程勘察勘探服务			现代服务 6%
平整土地			建筑服务 9%

（续表）

情形		税务处理
金融商品	持有期间（含到期）取得的保本收益	金融服务 6%
	持有期间（含到期）取得的非保本收益	不征增值税
	转让金融商品	金融服务差额 /1.06×6%
资管产品管理人	资管产品运营业务	简易计税 3%
租赁	经营租赁、融资租赁	租赁服务（有形动产 13%、不动产 9%）
	融资性售后回租	金融服务（贷款服务）6%，其中承租方出售资产的行为不属于增值税征税范围
以货币资金投资收取固定利润或保底利润		金融服务 6%
宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供会议场地及配套服务的活动		会议展览服务 6%
港口设施经营人收取的港口设施保安费		港口码头服务 6%
装卸搬运服务、仓储服务		物流辅助服务 6%
将建筑物、构筑物等不动产或飞机、车辆等有形动产的广告位出租给其他单位或个人用于发布广告		租赁服务 9%、13%
车辆停放服务、道路通行服务（包括过路费、过桥费、过闸费等）		不动产经营租赁 9%

情形	税务处理
武装守护押运服务	安全保护服务 6%
纳税人已售票但客户逾期未消费取得的运输逾期票证收入	交通运输服务 9%
纳税人为客户办理退票而向客户收取的退票费、手续费等收入	其他现代服务 6%
对安装运行后的机器设备提供的维护保养服务	其他现代服务 6%
软件开发、咨询、测试、维护服务	现代服务 6%
销售软件产品	13%，销售自行开发的软件产品、进口软件产品本地化改造后对外销售实际税负超 3% 的部分即征即退
提供餐饮服务的纳税人销售的外卖食品	餐饮服务 6%
现场制作食品并直接销售给消费者	餐饮服务 6%
提供游览场所以及在游览场所经营索道、摆渡车、电瓶车、游船等取得的收入	文化体育服务 6%
提供植物养护服务	其他生活服务 6%

【考点6】增值税征收率

5%	1. 小规模纳税人不动产租售； 2. 一般纳税人选择简易计税方法的不动产老项目租售、收取试点前开工的一二级公路桥闸通行费、转让营改增前取得的土地使用权、提供人力资源外包服务： 3. 纳税人提供劳务派遣服务（安全保护服务）选择差额计税； 4. 个人出租住房、住房租赁企业中的一般纳税人向个人出租住房选择简易计税方法、住房租赁企业中的小规模纳税人向个人出租住房按 5% 的征收率减按 1.5% 计算应纳税额。
3%	除适用 5% 以外的纳税人选择简易计税方法发生的应税销售行为如：收取试点前开工的高速公路通行费、甲供工程、清包工、 公共交通运输服务、电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务、收派服务、文化体育服务、从事再生资源回收的一般纳税人销售收购的再生资源等。

3% 减按 2%	销售旧货； 销售自己使用过的不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产——小规模纳税人销售自己使用过的固定资产，一般纳税人 2008.12.31 以前购入的有形动产，2013.7.31 以前购入的两车一艇（可以放弃减税开专票）。 含税售价 ÷（1+3%）×2% 【注】①一般纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品，应当按照适用税率征收增值税，可以开具增值税专用发票。 ②小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品，应按 3% 的征收率征收增值税。 ③其他个人销售自己使用过的物品，免征增值税。
减按 0. 5%	从事二手车经销业务 的纳税人销售其收购的二手车（2020.5.1-2027.12.31），应当开具二手车销售统一发票。 购买方索取增值税专用发票的，应当再开具征收率为 0.5% 的增值税专用发票。 销售额 = 含税销售额 ÷（1+0.5%）

【考点7】小规模纳税人阶段性优惠政策(★★★)

（1）自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 征收率预缴增值税。

销售额 = 含税销售额 /（1+1%）

（2）增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过 10 万元（以 1 个季度为 1 个纳税期的，季度销售额未超过 30 万元）的，免征增值税。

（3）小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额超过 10 万元，但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过 10 万元的，其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。

（4）其他个人采取一次性收取租金形式出租不动产，取得的租金收入，可在租金对应的租赁期内平均分摊，分摊后的月租金收入不超过 10 万元的，免征增值税。

（5）适用增值税差额征税政策的， 以差额后的销售额确定是否超过 10 万元、是否享受免税政策。

（6）小规模纳税人月销售额未超过 10 万元的，当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款，在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后，可以向主管税务机关申请退还。

【考点8】一般纳税人选择简易计税的情形(★★★)

1. 一般纳税人销售自产货物，可选择按照简易办法依照 3% 征收率计算缴纳增值税的情形（包括但不限于）：

②自产建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。

③以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰（不含黏土实心砖、瓦）。

④自己用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品；药品经营企业销售生物制品。

⑤自产自来水、自来水公司销售自来水。

⑥商品混凝土（仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土）。

⑦血浆站销售非临床用人体血液。

⑧生产销售和批发、零售抗癌药品（罕见病药品）。

2. 一般纳税人可选择适用 3% 简易计税的服务：

①公共交通运输服务，包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车。

②经认定的动漫企业为开发动漫产品提供的动漫脚本编撰、形象设计、背景设计、动画设计、分镜、动画制作、摄制、描线、上色、画面合成、配音、配乐、音效合成、剪辑、字幕制作、压缩转码（面向网络动漫、手机动漫格式适配）服务，以及在境内转让动漫版权（包括动漫品牌、形象或者内容的授权及再授权）。

③电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务、收派服务和文化体育服务。

④建筑服务（清包工、甲供工程、老项目）。

⑤教育辅助服务、非学历教育服务。

⑥非企业性单位中的一般纳税人提供的研发和技术服务、信息技术服务、鉴证咨询服务，以及销售技术、著作权等无形资产。

【考点9】视同发生应税销售行为(★★★)

1. 将货物交付其他单位或者个人代销。

2. 销售代销货物。

3. 设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送至其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）的除外。

4. 将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费。

5. 将自产、委托加工或购进的货物作为投资，提供给其他单位或个体工商户。

6. 将自产、委托加工或购进的货物分配给股东或投资者。

7. 将自产、委托加工或购进的货物无偿赠送其他单位或个人。

【考点10】视同发生应税销售行为的销售额确定

纳税人发生应税销售行为的情形，价格明显偏低并无正当理由的，或者发生应税销售行为而无销售额的，由主管税务机关按照下列顺序核定销售额→顺序在前的优先。

2. 其他纳税人最近时期发生同类应税销售行为的平均价格。
3. 组成计税价格 = 成本 ×（1+ 成本利润率）

【考点11】混合销售与兼营行为(★★★)

概念	混合销售：一项销售行为既涉及货物又涉及服务
	兼营行为：纳税人的经营中包括销售货物、劳务以及销售服务、无形资产和不动产的行为
税务处理	混合销售（主业）： （1）从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为，按照销售货物缴纳增值税；其他单位和个体工商户的混合销售行为，按照销售服务缴纳增值税 （2）纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务，不属于混合销售，应分别核算货物和建筑服务的销售额，分别适用不同的税率或者征收率。销售自产机器设备同时提供安装服务，安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法 （3）一般纳税人销售外购机器设备的同时提供安装服务，按混合销售行为进行税务处理，如果已经按照兼营的有关规定，分别核算机器设备和安装服务的销售额，安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税
	兼营（多元化）： （1）纳税人发生兼营行为，应当分别核算适用不同税率或征收率的销售额； （2）未分别核算销售额的从高适用税率或征收率计税

【考点12】增值税税收优惠 （★★★）

《增值税暂行条例》规定的免税项目	1. 农业生产者销售的自产农产品（初级）。包括“公司十农户”模式的畜禽饲养，对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税，经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜，不包括蔬菜罐头。单位和个人销售外购的农产品不属于免税范围。 2. 避孕药品和用具。 3. 古旧图书。古旧图书，是指向社会收购的古书和旧书。 4. 外国政府、国际组织（不包括外国企业）无偿援助的进口物资和设备。 5. 由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品。 6. 销售自己使用过的物品。自己使用过的物品，是指其他个人自己使用过的物品。

其他免税规定（部分）	民生相关 （家政服务企业由员工制家政服务员提供家政服务取得的收入；提供社区养老、托育、家政服务取得的收入； 养老机构提供的养老服务；残疾人福利机构提供的育养服务；托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务；婚姻介绍服务； 医疗机构提供的医疗服务）； 弱势群体（残疾人员本人为社会提供的服务；法律援助补贴）； 文化体育（个人转让著作权；从事学历教育的学校提供的教育服务）； 农业相关（农牧保险、疾病防治，对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税）； 金融保险（统借统还业务中，企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平， 向企业集团或者集团内下属单位收取的利息； 国家助学贷款； 国家、地方政府债利息收入；保险公司开办的一年期以上人身保险产品取得的保费收入）； 技术创新 （提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务）； 军队政府（军队空余房产租赁收入）； 个人销售自建自用住房、金融商品转让，铁路系统内部单位为本系统修理货车的业务； 海南离岛免税店销售离岛免税商品免征增值税和消费税。 【注】纳税人销售货物、劳务和应税行为适用免税规定的，可以放弃免税，依照规定缴纳增值税。放弃免税后，36 个月内不得再申请免税
即征即退	1. 一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （包括本地化改造，不包括单纯对进口软件产品进行汉字化处理）、提供管道运输、有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退政策； 2. 对安置残疾人的单位和个体工商户，由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税； 3. 增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务），自 2022 年 3 月 1 日起，可享受增值税即征即退政策

【考点13】特殊销售方式下的销售额确认 （★★★）

1. 采取折扣方式销售

销售方式	特点	税务处理
折扣销售（商业折扣）	先打折，后销售，目的是为了促销	折扣额可以从销售额中扣减（要求在同一张发票“金额”栏上分别注明）
销售折扣（现金折扣）	先销售，后打折，融资行为	折扣额不得从销售额中减除
销售折让	不退货直接打折，保证商业信誉	折让额可以从销售额中减除

2. 以旧换新方式销售

（1）非金银首饰：应按新货物的同期销售价格确定销售额，不得扣减旧货物的收购价格。

（2）金银首饰：可以按销售方实际收取的不含增值税的全部价款征收增值税。

3. 还本销售方式

还本销售销售额就是货物的销售价格，不得从销售额中减除还本支出。

4. 以物易物方式销售

双方都应作购销处理，以各自发出的应税销售行为核算销售额并计算销项税额，以各自收到的货物、劳务、服务、无形资产、不动产按规定核算购进金额并计算进项税额（是否能够抵扣需要看是否取得合法票据）。

5. 包装物押金

包装物押金	增值税		消费税	
	取得时	逾期时	取得时	逾期时
一般产品	×	√	×	√
啤酒黄酒	×	√	×	×
其他酒（啤酒黄酒以外）	√	×	√	×

【注】包装物租金属于价外费用，收取时就应并入销售额。逾期包装物押金为含税收入，换算税率需使用货物适用税率。

【考点14】差额征税发票开具(★★★)

差额计税的情形	扣除项目	发票开具
金融商品转让	买入价	不得开具增值税专用发票
经纪代理服务	向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费	向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费，不得开具增值税专用发票
融资租赁服务	支付的借款利息（包括外汇借款和人民币借款利息）、发行债券利息、车辆购置税	全额开具增值税专用发票
融资性售后回租服务	对外支付的借款利息（包括外汇借款和人民币借款利息）、发行债券利息	按贷款服务计征增值税，贷款服务不能抵扣进项税额，没有开具增值税专用发票的意义
客运场站服务	支付给承运方运费	全额开具增值税专用发票

旅游服务	向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用	向旅游服务购买方收取并支付的前述费用，不得开具增值税专用发票，可以开具普通发票
建筑服务采用简易计税办法	支付的分包款	全额开具增值税专用发票
房地产开发企业中的一般纳税人销售其开发的房地产项目（选择简易计税方法的房地产老项目除外）	受让土地时向政府部门支付的土地价款	全额开具增值税专用发票
提供物业管理服务的纳税人，向服务接受方收取的自来水水费	对外支付的自来水水费	全额开具增值税专用发票
劳务派遣服务（安全保护服务）	代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金	差额开具增值税专用发票
银行业金融机构、金融资产管理公司中的增值税一般纳税人处置抵债不动产	取得该抵债不动产时的作价，适用9%的税率	差额开具增值税专用发票

在开具差额征税发票时，计算的税额系统自动填写于“税额”栏，全部含税价款与税额的差额系统自动填写于“金额”栏，“税率”显示“+++”。

【考点15】纳税义务发生时间的确定(★★★)

销售方式	纳税义务发生时间
直接收款	不论货物是否发出，均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天
托收承付和委托银行收款	为发出货物并办妥托收手续的当天
赊销和分期收款	为书面合同约定的收款日期的当天，无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的，为货物发出的当天
预收货款	为货物发出的当天，但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物，为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天
委托其他纳税人代销货物	为收到代销单位的代销清单、收到全部或者部分货款的当天、发出代销货物满180天的当天三者中较早一方

其他视同销售行为（代销除外）	为货物移送的当天
销售劳务	为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天
提供租赁服务采取预收款方式	收到预收款的当天
从事金融商品转让	金融商品所有权转移的当天
视同销售劳务、服务、无形资产、不动产情形的	转让完成的当天或者不动产权属变更的当天
进口货物	报关进口当天
扣缴义务	增值税纳税义务发生的当天
先开发票	开具发票的当天

【考点16】可以抵扣进项税额的审核（附列资料二）（★★★）

扣税凭证种类	出具方	进项税额金额
增值税专用发票（除向小规模纳税人购进农产品）	销售方或通过税务机关代开	注明的增值税额
机动车销售统一发票	销售方	
海关进口增值税专用缴款书	海关	
完税凭证（从境外购进扣税）	税务机关	
增值税专用发票（向小规模纳税人购进农产品）（按3%征收率开票）	销售方或通过税务机关代开	注明的金额×扣除（9%）
农产品销售发票	销售方	买价×扣除率（9%）
农产品收购发票	购买方	
收费公路通行费增值税电子普通发票	收费公路经营管理单位	注明的增值税额
桥闸通行费发票	销售方	通行费发票上注明的金额÷（1+5%）×5%

扣税凭证种类	出具方	进项税额金额
国内旅客运输服务	增值税专票或电子普通发票	注明的增值税额
	注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单 [截止到 2025 年 9 月 30 日，之后一律按照电子发票（航空运输电子客票行程单）凭票抵扣]	（票价十燃油附加费）÷（1+9%）×9%
	注明旅客身份信息的铁路车票 [截止到 2025 年 9 月 30 日，之后一律按照电子发票（铁路电子客票）凭票抵扣]	票面金额 ÷（1+9%）×9%
	注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票	票面金额 ÷（1+3%）×3%

【考点17】不得抵扣的进项税额(★★★)

一、扣税凭证不合格—未按规定取得并保存增值税扣除凭证

扣税凭证：专票（含电子专票、数电票中的专票）、机动车销售统一发票、海关进口增值税专用缴款书、从税务机关或境内代理人取得的代扣代缴税款的完税凭证、农产品收购发票与销售发票、国内旅客运费发票、道路通行费电子等。

二、没有销项税额

1. 用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。

（1）纳税人的交际应酬消费属于个人消费。外购货物用于交际应酬，其进项税额不得抵扣；

（2）涉及的固定资产、无形资产、不动产，仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产（不包括其他权益性无形资产）、不动产；

（3）自 2018 年 1 月 1 日起，纳税人租入固定资产、不动产，既用于一般计税方法计税项目，又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的，其进项税额准予从销项税额中全额抵扣。

2. 非正常损失的购进货物，以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。

3. 非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配劳务

和交通运输服务。

4. 非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

5. 非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

【注】a. 自然灾害的损失不属于非正常损失，无需做进项税额转出；

b. 合理损耗的进项税额允许抵扣。

【考点18】加计抵减的审核（附列资料四和主表）（★★★）

一、相关政策

2023.1.1-2027.12.31，允许集成电路企业、工业母机企业按照当期可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳增值税税额，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额

二、审核要点（先进制造业、集成电路企业、工业母机企业）

1. 加计抵减额的计提和调整（先进制造业、集成电路企业、工业母机企业）

纳税人应按照当期可抵扣进项税额的 5%（15%）计提当期加计抵减额。

计算公式如下：当期计提加计抵减额 = 当期可抵扣进项税额 ×5%（15%）

当期可抵减加计抵减额 = 上期末加计抵减额余额 + 当期计提加计抵减额 - 当期调减加计抵减额

【注】集成电路企业外购芯片对应的进项税额，不得计提加计抵减额。

2. 加计抵减的税额（抵减前的应纳税额 & 当期可抵减加计抵减额——谁小按谁抵减）

（1）抵减前的应纳税额等于零的，当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减；

（2）抵减前的应纳税额大于零，且大于当期可抵减加计抵减额的，当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减；

（3）抵减前的应纳税额大于零，且小于或等于当期可抵减加计抵减额的，以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零。

【注】实际加计抵减额以按一般计算方法确定的应纳税额为限，不适用简易计算方法确认的应纳税额。未抵减完的当期可抵减加计抵减额，结转下期继续抵减。

3. 账务处理

月末：

借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

　贷：应交税费——未交增值税

次月上缴税款时：

借：应交税费——未交增值税

　贷：银行存款

　　其他收益

【考点19】退还留抵税额的审核（附列资料二）（★★）

1. 享受留抵退税的条件—同时符合

一般企业	制造业等行业企业（含个体户）	小微企业（含个体户）
①自 2019 年 4 月税款所属期起，连续六个月（按季纳税的，连续两个季度）增量留抵税额均大于零，且第六个月增量留抵税额不低于 50 万元；		
②纳税信用等级为 A 级或者 B 级；		
③申请退税前 36 个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开专票情形；		
④申请退税前 36 个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的；		
⑤自 2019 年 4 月 1 日起未享受即征即退、先征后返（退）政策的。		

2. 增量留抵税额和存量留抵税额的含义

增量留抵税额	获得一次性存量留抵退税前	当期期末留抵税额与 2019 年 3 月 31 日相比新增加的留抵税额
	获得一次性存量留抵退税后	当期期末留抵税额
存量留抵税额	获得一次性存量留抵退税前	当期期末留抵税额 VS2019 年 3 月 31 日期末留抵税额：较小一方
	获得一次性存量留抵退税后	0

3. 可退税额计算

	一般企业	制造业等行业、小微（含个体户）
退还增量留抵税额	增量留抵税额 × 进项构成比例 ×60%	增量留抵税额 × 进项构成比例
退还存量留抵税额		存量留抵税额 × 进项构成比例

4. 留抵退税的账务处理（重要）

（1）税务机关审批时

借：应交税费——增值税留抵税额

贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）

（2）实际取得退税款时

借：银行存款

贷：应交税费——增值税留抵税额

5. 留抵退税对城建、教育费附加、地方教育附加计税（征）依据的影响

对实行增值税期末留抵退税的纳税人，允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税（征）依据中扣除退还的增值税税额；

留抵退税额仅允许在按照增值税一般计税方法确定的城建税计税依据中扣除。当期未扣除完的余额，在以后纳税申报期按规定继续扣除。

6. 与相关税收政策的关系

与免抵退税的关系	可以同时享受。先办理免抵退税，之后仍符合条件的，可申请退还留抵税额
与免退税的关系	相关进项税额不得用于退还留抵税额
与即征即退、先征后返（退）的关系	只能选择其一，不能同时享受
和留抵税额的关系	可以选择向主管税务机关申请留抵退税，也可以选择结转下期继续抵扣。纳税人应在纳税申报期内，完成当期增值税纳税申报后申请留抵退税
增量留抵退税和存量留抵退税	纳税人可以在规定期限内同时申请增量留抵退税和存量留抵退税

【考点20】预缴税款的审核(★★★)

情形	（1）纳税人异地转让不动产 （2）纳税人提供建筑服务收到预收款、跨县（市、区）【不包括在同地级行政区范围内跨县（市、区）】提供建筑服务 （3）纳税人异地出租不动产 （4）房地产开发企业销售自行开发产品的预收款
申报表填写	销售额和扣除金额均按照含税金额填写
预缴和抵减	需要在建筑服务发生地或者不动产所在地预缴税款，纳税人预缴的增值税，在机构所在地申报时，按规定抵减应纳增值税税额；房地产开发企业预收款方式销售自行开发的房地产项目时，收到预收款时按规定预缴增值税，预缴的增值税按规定在房地产开发项目纳税义务发生时确认销售额计算的应纳增值税税额中抵减

【考点21】纳税人异地销售不动产(★★★)

适用：直接购买、接受捐赠、接受投资入股、自建以及抵债等各种形式取得的不动产。

不适用：房地产开发企业销售自行开发的房地产项目。

自建	选择简易计税方法： 应预缴税款 = 全部价款和价外费用 ÷（1+5%）×5%
	应纳税额 = 全部价款和价外费用 ÷（1+5%）×5%
	一般计税方法： 应预缴税款 = 全部价款和价外费用 ÷（1+5%）×5%
	销项税额 = 全部价款和价外费用 ÷（1+9%）×9%

非自建	选择简易计税方法： 应预缴税款 =（全部价款和价外费用 - 不动产购置原价或者取得不动产时的作价）÷（1+5%）×5% 应纳税额 =（全部价款和价外费用 - 不动产购置原价或者取得不动产时的作价）÷（1+5%）×5%
	一般计税方法： 应预缴税款 =（全部价款和价外费用 - 不动产购置原价或者取得不动产时的作价）÷（1+5%）×5% 销项税额 = 全部价款和价外费用 ÷（1+9%）×9%

【考点22】个人转让住房(★★)

	地区	税务处理
个人转让住房	北上广深	不满 2 年： 全部价款和价外费用 ÷（1+5%）×5% 满 2 年：普通住宅免税 非普通住宅：（全部价款和价外费用—购置原价或者取得不动产时的作价）÷（1+5%）×5%
	其他地区	不满 2 年： 全部价款和价外费用 ÷（1+5%）×5% 满 2 年：免税

【考点23】跨县（市、区）提供建筑服务(★★)

不适用：其他个人跨县（市、区）提供建筑服务。

简易计税方法（一般纳税人老项目、清包工、甲供工程可选择；小规模纳税人提供建筑服务）：应预缴税款 =（全部价款和价外费用 - 支付的分包款）÷（1+3%）×3% 应纳税额 =（全部价款和价外费用 - 支付的分包款）÷（1+3%）×3%
一般计税方法： 应预缴税款 =（全部价款和价外费用 - 支付的分包款）÷（1+9%）×2% 销项税额 = 全部价款和价外费用 ÷（1+9%）×9%

【注】提供建筑服务收到预收款时会计上、企业所得税上不确认收入，增值税纳税义务没有发生，但需要预缴增值税，开具 612 编码（建筑服务预收款）的不征税发票。

【考点24】个人转让住房(★★)

不适用：纳税人提供道路通行服务、其他个人。

简易计税方法（一般纳税人出租营改增之前取得的不动产可选择；小规模纳税人出租取得的不动产）： 应预缴税款 = 含税租金 ÷（1+5%）×5% 应纳税额 = 含税租金 ÷（1+5%）×5%
一般计税方法： 应预缴税款 = 含税租金 ÷（1+9%）×3% 销项税额 = 含税租金 ÷（1+9%）×9%
【注】1. 其他个人、个体工商户出租住房、住房租赁企业一般纳税人向个人出租住房选择适用简易计税方法、住房租赁企业小规模纳税人向个人出租住房——1.5%，其他情形的单位和个体工商户出租不动产，应纳税额 = 含税租金 ÷（1+5%）×5% 2. 在不动产所在地预缴税款，在机构所在地进行纳税申报，其他个人（不包括个体工商户）应向不动产所在地主管税务机关申报纳税，不动产所在地和机构所在地在同一县（市、区）的，不需要预缴。 3. 小规模纳税人月销售额不超过 10 万元的，当期无需预缴税款。 4. 不动产租赁服务，收到预收款时增值税纳税义务发生

【考点25】房地产开发企业销售自行开发的房地产项目(★★)

简易计税方法（一般纳税人销售自行开发的房地产老项目（开工日期在 2016.4.30 之前或购入未完工的房地产老项目继续开发）可选择；小规模纳税人销售自行开发的房地产项目）：应预缴税款 = 预收款 ÷（1+5%） ×3% 应纳税额 = 全部价款和价外费用 ÷（1+5%）×5%
一般计税方法： 应预缴税款 = 预收款 ÷（1+9%）×3% 销项税额 =（全部价款和价外费用—当期允许扣除的土地价款）÷（1+9%）×9%

【考点26】消费税税目(★★★)

我国消费税的税目有 15 个，分别是：

税目	具体内容
烟	包括卷烟（甲类和乙类）、雪茄烟、烟丝和电子烟（2022.11.1，包括烟弹、烟具以及烟弹与烟具组合销售的电子烟产品），无烟叶
酒	包括白酒（粮食和薯类）、黄酒、啤酒（甲类和乙类，含果啤）和其他酒，无酒精和调味料酒，符合条件的配制酒按其他酒征税，其他配制酒按白酒征税

税目	具体内容
高尔夫球及球具	包括高尔夫球、高尔夫球杆及高尔夫球包（袋）、高尔夫球杆的杆头、杆身和握把，不包括高尔夫球鞋、球帽
高档手表	销售价格（不含增值税）每只在 10000 元（含）以上
游艇	
高档化妆品	包括高档美容、修饰类化妆品、高档护肤类化妆品和成套化妆品。不包括舞台、戏剧、影视演员化妆用的上妆油、卸妆油、油彩
贵重首饰及珠宝玉石	包括各种金银珠宝首饰（铂金首饰和钻石及钻石饰品）和经采掘、打磨、加工的各种珠宝玉石（宝石坯）
鞭炮、焰火	不包括体育上用的发令纸、鞭炮药引线
成品油	包括汽油、柴油、石脑油、溶剂油、航空煤油、润滑油、燃料油。【注】甲醇汽油、乙醇汽油、以柴油、柴油组分调和生产的生物柴油、催化料、焦化料应当征收消费税。自 2023 年 6 月 30 日起，对烷基化油（异辛烷）按照汽油征收消费税。对混合芳烃、重芳烃、混合碳八、稳定轻烃、轻油、轻质煤焦油按照石脑油征收消费税。对石油醚、粗白油、轻质白油、部分工业白油按照溶剂油征收消费税
摩托车	气缸容量 250 毫升（不含）以下的小排量摩托车不征收消费税
小汽车	包括乘用车、中轻型商用客车和超豪华小汽车（每辆零售价格为 130 万元（不含增值税）及以上的乘用车和中轻型商用客车），不包含汽车轮胎、大客车、电动汽车、车身长度大于 7 米（含），并且座位在 10 ~ 23 座（含）以下的商用客车、沙滩车、雪地车、卡丁车、高尔夫车、企业购进货车或厢式货车改装生产的商务车、卫星通讯车等专用汽车
木制一次性筷子	
实木地板	包括未经涂饰的素板
电池	无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池免征消费税
涂料	对施工状态下挥发性有机物含量低于 420 克 / 升（含）的涂料免征消费税

【注】航空煤油暂缓征收。航天煤油参照航空煤油暂缓征收消费税。变压器油、导热类油等绝缘类油品不属于润滑油，不征收消费税。纳税人利用废矿物油为原料生产的润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料免征消费税。对同时符合条件的纯生物柴油免征消费税。

【考点27】消费税的征税环节(★★★)

一、一般规定

征税环节	消费品
生产、委托加工、进口（一般环节）	一般应税消费品（除金银首饰、铂金首饰、钻石及钻石饰品外）
批发（加征）	卷烟、电子烟（一般环节 + 批发加征）
零售	金银首饰、铂金首饰、钻石及钻石饰品超豪华小汽车（一般环节 + 零售加征）

二、具体规定

1. 生产应税消费品

（1）生产应税消费品销售是消费税征收的主要环节， 纳税人生产的应税消费品，于纳税人销售时纳税。

（2）纳税人自产的应税消费品用于连续生产应税消费品的，移送使用时不纳税，最终生产的应税消费品销售时纳税；若用于生产非应税消费品，或者用于在建工程、管理部门、非生产机构、提供劳务、馈赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利、奖励等方面于移送使用时纳税。

（3）工业企业以外的单位和个人的下列行为视为应税消费品的生产行为，按规定征收消费税：①将外购的消费税非应税产品以消费税应税产品对外销售的；②将外购的消费税低税率应税产品以高税率应税产品对外销售的。

2. 委托加工应税消费品

委托方将收回的应税消费品销售的	直接出售：不再缴纳消费税	受托方代收代缴的消费税计入委托加工的应税消费品的成本 借：委托加工物资 贷：应付账款、银行存款等
	以高于受托方的计税价格出售的：缴纳消费税，在计税时准予扣除受托方已代收代缴的消费税	受托方代收代缴的消费税 记入“应交税费——应交消费税”科目的借方
委托加工产品收回后用于连续生产应税消费品的	按规定准予抵扣已纳税款的	将受托方代收代缴的消费税记入“应交税费——应交消费税”科目的借方
	不予抵扣已纳税款的	将受托方代收代缴的消费税计入委托加工的应税消费品成本

【考点28】税率(★★★)

形式	具体内容
定额税率	啤酒、黄酒、成品油
比例税率与定额税率相结合	白酒、卷烟
比例税率	除上述两类以外的其他应税消费品

【注】纳税人兼营不同税率的应税消费品，应当分别核算不同税率应税消费品的销售额、销售数量。未分别核算销售额、销售数量，或者将不同税率的应税消费品组成成套消费品销售的，从高适用税率。

【考点29】消费税应纳税额的计算(★★★)

按照现行消费税法规定，消费税应纳税额的计算分为从价计征、从量计征和从价从量复合计征三种方法。

三种计税方法	适用范围	计税公式
从量计征	啤酒、黄酒、成品油	应纳税额 = 销售数量 × 单位税额
从价从量复合计征	白酒、卷烟	应纳税额 = 销售额 × 比例税率 + 销售数量 × 单位税额
从价计征	除上述以外的其他应税消费品	应纳税额 = 销售额 × 比例税率

【注】白酒生产企业向商业销售单位收取的“品牌使用费”，应并入白酒的销售额中缴纳消费税。

【考点30】包装物押金的计税规则(★★★)

产品	时点	增值税	消费税	企业所得税
一般产品（含啤酒、黄酒）	收取	不纳	不纳	不纳
	逾期或超过 1 年	纳税	纳税（啤酒、黄酒、成品油除外）	纳税
其他酒	收取	纳税	纳税	不纳
	逾期或超过 1 年	不纳	不纳	纳税

【考点31】超豪华小汽车零售的消费税(★★)

征税范围	每辆零售价格 130 万元（不含增值税）及以上的乘用车和中轻型商用客车
纳税人	将超豪华小汽车销售给消费者的单位和个人
税率	10%
税额计算	应纳税额 = 零售环节销售额（不含增值税）× 零售环节税率 国内汽车生产企业直接销售给消费者的超豪华小汽车，消费税税率按照生产环节税率和零售环节税率加总计算。 应纳税额 = 销售额（不含增值税）×（生产环节税率 + 零售环节税率）

【考点32】消费税从量计征的计税依据(★★)

（1）销售应税消费品的，为应税消费品的销售数量；
（2）自产自用应税消费品的，为应税消费品的移送使用数量；
（3）委托加工应税消费品的，为纳税人收回的应税消费品数量；
（4）进口的应税消费品，为海关核定的应税消费品的进口数量。

【考点33】生产、委托加工、进口环节的组成计税价格(★★)

纳税环节	组成计税价格
生产	从价：成本 ×（1+ 消费税成本利润率）÷（1- 消费税比例税率） 复合：（成本 + 利润 + 自产自用数量 × 定额税率）÷（1- 消费税比例税率）
委托加工	从价：（材料成本 + 加工费）÷（1- 消费税比例税率） 复合：（材料成本 + 加工费 + 委托加工数量 × 定额税率）÷（1- 消费税比例税率）
进口	组价 =（关税完税价格 + 关税）÷（1- 消费税比例税率） 复合：（关税完税价格 + 关税 + 进口数量 × 消费税定额税率）÷（1- 消费税比例税率）

【考点34】金银首饰消费税的审核(★★★)

1. 对既销售金银首饰，又销售非金银首饰（非金银铂钻的贵重首饰）的生产、经营单位，应将两类商品划分清楚，分别核算销售额，凡划分不清楚或不能分别核算的，

律按金银首饰征收消费税（5%）。

2. 金银首饰与其他产品组成成套消费品销售的，应按销售额全额征收消费税。

3. 金银首饰连同包装物销售的，无论包装是否单独计价，也无论会计上如何核算，均应并入金银首饰的销售额，计征消费税。

4. 带料加工的金银首饰，应按受托方销售同类金银首饰的销售价格确定计税依据；没有同类金银首饰销售价格的，按照组成计税价格计算纳税。

5. 纳税人采用以旧换新（含翻新改制）方式销售金银首饰，应按实际收取的不含增值税的全部价款确定计税依据征收消费税。

【考点35】已纳消费税的扣除(★★)

为了避免重复征税，现行消费税规定，对外购应税消费品和委托加工收回的应税消费品连续生产应税消费品销售时，按当期生产领用数量计算准予扣除外购和委托加工收回的应税消费品已纳的消费税税款。

1. 能扣除的主要 8个，我们用排除法记不能扣除的 7 个：三车（小汽车，摩托车，游艇）、酒（葡萄酒除外）、高档手表、电池、涂料。

口诀：“喝酒不开车，涂电表”

【注】同一税目可以抵扣，跨税目不可以；零售环节纳税的金银铂钻、超豪华小汽车、批发环节加征的卷烟、电子烟不得抵扣。

2. 计算

当期准予扣除的外购应税消费品已纳税款 = 当期准予扣除的外购应税消费品买价 × 外购应税消费品适用税率

当期准予扣除的外购应税消费品买价 = 期初库存外购应税消费品的买价 + 当期购进的外购应税消费品买价—期末库存外购应税消费品的买价

当期准予扣除的委托加工应税消费品已纳税款 = 期初库存的委托加工应税消费品已纳税款 + 当期收回的委托加工应税消费品已纳税款—期末库存的委托加工应税消费品已纳税款

【考点36】企业所得税的基本规定(★★★)

1. 纳税人和征税对象

（1）个体工商户、个人独资企业、合伙企业不具有法人资格不缴纳企业所得税，个人投资者按“经营所得”缴纳个人所得税。

（2）

居民企业	全面纳税义务——境内 + 境外所得
非居民企业	有限纳税义务——没有机构场所：境内所得； 有机构场所：境内所得 + 与境内机构场所有实际联系的境外所得

2. 所得来源地

所得形式	所得来源地
销售货物所得	交易活动发生地
提供劳务所得	劳务发生地
转让财产所得	不动产转让所得按照不动产所在地确定； 动产转让所得按照转让动产的企业或者机构、场所所在地确定； 权益性投资资产转让所得按照被投资企业所在地确定
股息、红利等权益性投资所得	分配所得的企业所在地
利息所得、租金所得、特许权使用费所得	负担、支付所得的企业或者机构、场所所在地确定，或者按照负担、支付所得的个人的住所地
其他所得	国务院财政、税务主管部门确定

3. 税率

种类	税率	适用范围
基本税率	25%	居民企业
		中国境内设有机构、场所且所得与机构、场所有关联的非居民企业
优惠税率	20%	符合条件的小型微利企业
	15%	国家重点扶持的高新、技术先进型服务、西部鼓励、从事污染防治的第三方、注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业等
预提所得税税率	20%，实际 10%	在中国境内未设立机构、场所，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的非居民企业

【考点37】收入总额、不征税收入和免税收入的审核(★★★)

1. 企业所得税中收入确认的条件和时间界定

企业所得税收入确认时间≠会计上收入确认时间≠增值税纳税义务发生时间

销售货物收入	（1）销售商品采用托收承付方式的，在办妥托收手续时确认收入； （2）销售商品采取预收款方式的，在发出商品时确认收入； （3）销售商品采用支付手续费方式委托代销的，在收到代销清单时确认收入。 （4）商业折扣——扣除商业折扣后的金额；现金折扣——扣除现金折扣前的金额；销售折让——发生当期冲减当期销售商品收入。 （5）买一赠一方式销售不属于捐赠，应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入。 （6）采取产品分成方式取得收入，按照企业分得产品的日期确认收入的实现，其收入额按照产品的公允价值确定。
提供劳务收入	一般按照完工进度确认收入
转让财产收入	（1）企业转让股权收入，应于转让协议生效且完成股权变更手续时，确认收入的实现。转让股权收入扣除为取得该股权所发生的成本后，为股权转让所得。 （2）企业在计算股权转让所得时，不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。 （3）撤回或减少投资（清算企业股东分得剩余资产） 相当于初始出资的部分，应确认为投资收回，不征收企业所得税； 相当于被投资企业累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分，应确认为股息所得，看是否符合免税条件； 其余部分确认为投资资产转让所得，征收企业所得税。 （4）转让上市公司限售股 【注】：企业未能提供完整、真实的限售股原值凭证，主管税务机关一律按该限售股转让收入的 15%，核定为该限售股原值和合理税费
股息、红利等权益性投资收益	按被投资企业作出利润分配决定的日期确认收入的实现。
利息、租金、特许权使用费收入	（1）按照合同约定的债务人应付日期确认收入的实现。 （2）如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，出租人可对上述已确认的收入，在租赁期内， 分期均匀计入相关年度收入。 （3）永续债——双方处理方式相同，可以按债券利息或者股息红利处理
接受捐赠收入	按照实际收到捐赠资产的日期确认收入的实现。

2. 企业所得税视同销售的界定和确认

企业所得税的视同销售的判断标准——所有权是否转移

所有权转移	（1）会计：确认收入，按销售征企业所得税	销售产品
	（2）会计：未确认收入，按视同销售征企业所得税	将资产用于市场推广、用于交际应酬、对外捐赠等

所有权未转移，除将资产转移至境外以外	不视同销售，不征企业所得税	将本企业生产的钢材用于修建厂房等

3. 非货币性资产投资

（1）不超过 5 年期限内，分期均匀计入相应年度的应纳税所得额。

（2）投资协议生效并办理股权登记手续时，确认非货币性资产转让收入的实现。

（3）企业以非货币性资产对外投资而取得被投资企业的股权，逐年进行调整。被投资企业取得非货币性资产的计税基础，应按非货币性资产的公允价值确定。

（4）企业在对外投资 5 年内转让上述股权或投资收回的，在转让股权或投资收回当年的企业所得税年度汇算清缴时，一次性计算缴纳企业所得税。

（5）企业对外投资 5 年内注销的，在注销当年的企业所得税年度汇算清缴时，一次性计算缴纳企业所得税。

4. 区分不征税收入和免税收入

不征税收入	（1）财政拨款。 （2）依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金。 （3）国务院规定的其他不征税收入（专项用途并经国务院批准的财政性资金）。 【注】不征税收入形成的成本费用折旧摊销不得扣除；5 年；数量、金额相关的财政补贴——权责发生制，其他——收付实现制；研发费用拨款的筹划
免税收入	（1）国债利息收入、地方政府债券利息收入。 （2）符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益。 （3）在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。 【注】（2）和（3）持有上市公司必须满 12 个月。 （4）符合条件的非营利组织的从事非营利性活动收入。 （5）非营利性科学技术研究开发机构、高等学校接收企业、个人和其他组织机构基础研究资金收入。

【注】小规模纳税人（月销售额未超过 10 万或季度销售额未超过 30 万）享受免征增值税政策的税额；一般纳税人享受的加计抵减优惠政策抵减的税额作为其他收益需要缴纳企业所得税。企业取得的出口退税款和增值税留抵税额退税均不涉及收入确认，不需要缴纳企业所得税。

5. 企业接收政府和股东划入资产的企业所得税处理

（1）关于企业接收政府划入资产的企业所得税处理

接收内容	企业所得税处理
股权投资方式投入企业	按国家资本金（包括资本公积）处理
接收政府（县级以上）指定用途的国有资产，无偿划入企业	可作为不征税收入进行企业所得税处理
其他	计入当期收入总额

合同、协议约定作资本金且会计上已做实际处理	不计入企业的收入总额
其他	计入收入总额

6. 投资收益

关注成本法和权益法下长期股权投资的会计处理与税务处理的差异。

（1）成本法（作出利润分配决定时）：

借：应收股利

　贷：投资收益

（2）权益法（被投资企业实现净利润时、作出利润分配决定时）：

借：长期股权投资——损益调整

　贷：投资收益

借：应收股利

　贷：长期股权投资——损益调整

【考点38】扣除项目和亏损弥补的审核(★★★)

1. 扣除项目的范围

（1）税金（税金及附加）

扣除方式	包含内容
作为“税金及附加”当期扣除	消费税、城建税、资源税、土地增值税、出口关税、教育费附加、地方教育附加、房产税、城镇土地使用税、印花税、车船税、环境保护税等
计入资产成本分摊扣除	契税、车辆购置税、烟叶税、耕地占用税、进口关税、不得抵扣的增值税等
不得税前扣除的税金	企业所得税、可以抵扣的增值税、企业为职工负担的个人所得税

（2）损失

①企业发生的损失，减除责任人赔偿和保险赔款后的余额扣除；

②企业已经作为损失处理的资产，在以后纳税年度又全部收回或者部分收回时，应当计入当期收入。

2. 具体扣除项目的审核

（1）工资、薪金支出的审核

①企业发生的合理（判定标准）的工资、薪金支出准予据实扣除。

②国有性质的企业，不得超过政府有关部门给予的限定数额。

③企业因雇用季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员：应区分为工资薪金支出和职工福利费支出，其中属于工资薪金支出的，计入企业工资薪金总额的基数。

④按照协议（合同）约定直接支付给劳务派遣公司的费用，应作为劳务费支出；

直接支付给员工个人的费用，应作为工资薪金支出和职工福利费支出。

⑤对股权激励计划实行后立即可以行权的，作为工资薪金支出在税前扣除。有等待期的等待期不能扣，行权的时候才能税前扣除。

工资薪金支出 =（实际行权时该股票的公允价格—当年激励对象实际行权支付价格）× 数量

⑥列入企业员工工资薪金制度、固定与工资薪金一起发放的福利性补贴，符合规定的合理工资、薪金支出条件，可在税前扣除，否则按福利费标准扣除。

⑦在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金，准予在汇缴年度按规定扣除。

（2）职工福利费、工会经费、职工教育经费的审核

项目	扣除标准	是否可以结转以后年度
职工福利费	不超过工资薪金总额 14%	不得结转
工会经费	不超过工资薪金总额 2%	不得结转
职工教育经费	不超过工资薪金总额 8%	准予结转

【注】职工福利费和职工教育经费必须是实际发生的，工会经费拨缴必须有相关的凭据。软件生产企业、集成电路设计企业、符合条件动漫企业发生的职工教育经费中的职工培训费用，可以全额在企业所得税前扣除。核力发电企业为培养核电厂操纵员发生的培养费用，航空企业实际发生的飞行员养成费、飞行训练费、乘务训练费、空中保卫员训练费等空勤训练费用，可作为企业的发电成本和航空企业运输成本在税前扣除。

（3）保险费的审核

企业为职工缴纳的保险费

类型	企业所得税	个人所得税
基本保险	允许扣除	免个税
补充保险	限额扣除：分别在不超过职工工资总额 5% 标准内的部分	符合规定，免个税
商业保险	区别对待 （1）可以扣除：依规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费、雇主责任险、公众责任险和国务院财税主管部门规定可扣的商业保险费； （2）不得扣除：其他商业保险费	（1）商业健康保险：依法确定的其他扣除； （2）其他商业保险：征收个人所得税

（4）利息费用的审核（不包括资本化的利息）

①企业在生产、经营活动中发生的利息费用，按下列规定扣除：

据实扣除	非金融企业向金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出
限额扣除	非金融企业向非金融企业借款的利息支出，不超过金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分可以据实扣除

②加息、罚息可以税前扣除。

注意与土地增值税的区别：加息、罚息在土增税前不允许扣除。

③资本的利息不能在税前扣除

凡企业投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额的，该企业对外借款所发生的利息，相当于投资者实缴资本额与在规定期限内应缴资本额的差额应计付的利息，其不属于企业合理的支出，应由企业投资者负担，不得在计算企业应纳税所得额时扣除。

具体计算：以企业一个年度内每一账面实收资本与借款余额保持不变的期间作为一个计算期。

每一计算期不得扣除的借款利息 = 该期间借款利息额 × 该期间未缴足注册资本额 ÷ 该期间借款额

一个年度内不得扣除的借款利息总额 = 该年度内每一计算期不得扣除的借款利息额之和

④关联方借款利息费用的扣除（双标准，两条线）

一般企业债资比 2:1，金融企业 5:1，注意例外情形。

⑤企业向自然人借款的利息处理

关联关系的自然人：债资比 2:1。

内部职工或其他人员借款的利息支出，借贷是真实、合法、有效，签订了借款合同，取得合法凭证，不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分，准予扣除。

（5）业务招待费的审核

①发生额的60%、当年销售（营业）收入的 5‰（孰低原则）。

②业务招待费扣除限额的计算基数为销售（营业）收入合计 = 主营业务收入 + 其他业务收入 + 视同销售收入（不包含营业外收入）。

销售（营业）收入

一般规定	主营业务收入 + 其他业务收入 + 视同销售收入；但不包括营业外收入
房地产开发企业	主营业务收入 + 其他业务收入 + 视同销售收入 + 销售未完工产品的收入 - 销售未完工产品转完工产品确认的销售收入
对从事股权投资业务的企业（包括集团公司总部、创业投资企业等）	其从被投资企业所分配的股息、红利以及股权转让收入，可以按规定的比例计算业务招待费扣除限额

③筹建期间：实际发生额的 60%。

（6）广告费和业务宣传费的审核

①一般企业：当年销售（营业）收入 15%；

化妆品制造与销售、医药制造和饮料制造（不含酒类制造）：当年销售（营业）收入 30%，超过部分，准予结转以后纳税年度扣除。

②烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出，一律不得在计算应纳税所得额时扣除。

【注】广告费和业务宣传费存在可以结转以后年度扣除的情形，所以既可能出现

纳税调增，也可能出现纳税调减。业务招待费只存在纳税调增的情形。

（7）租赁费的审核

经营租赁	出租方提折旧，承租方扣租赁费
融资租赁	承租方提折旧

（8）公益性捐赠支出的审核

①通过公益性社会组织或者县级以上人民政府及其部门，不超过年度利润总额 12% 的部分，准予扣除。超过部分，准予以后三年内（先扣除以前年度）在计算应纳税所得额时结转扣除。

②目标脱贫地区的扶贫捐赠支出：全额扣除。

③纳税申报表的填写

第一步：视同销售收入和视同销售成本的调整填写 A105010 表相应栏次；

第二步：对捐赠支出，调整税会差异，填写 A105000 表“扣除类调整”中的“其他”。

【注】申报表中账载金额（计入损益的税收认定金额）= 账簿记录金额 + 视同销售调整金额

第三步：确定税前扣除限额。

（9）资产损失（净损失）的审核

①税前允许扣除的是净损失——资产损失减除保险公司赔偿和责任人赔偿后的金额。

②不得从销项税额中抵扣的进项税额（需要注意补交增值税及附加税费影响会计利润），应视同企业财产损失，准予与相关损失一起在所得税前按规定扣除。资产损失资料企业留存备查，无需报送税务机关，仅需填报企业所得税年度纳税申报表《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》。

③企业逾期 3 年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的，可以作为坏账损失；企业逾期 1 年以上，单笔数额不超过 5 万或者不超过企业年度收入总额万分之一的应收款项，会计上已经作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。

（10）手续费及佣金支出

①企业发生与生产经营有关的手续费及佣金支出，不超过以下规定计算限额以内的部分，准予扣除：

类型	比例
保险企业	自 2019.1.1 起，不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的 18%（含本数）的部分； 超过部分，允许结转以后年度扣除
房地产企业	委托境外机构销售开发产品的，其支付境外机构的销售费用（含佣金或手续费）不超过委托销售收入 10% 的部分，准予据实扣除

类型	比例
从事代理服务、主营业务收入为手续费、佣金的企业（如证券、期货、保险代理等企业）	为取得该类收入而实际发生的营业成本（包括手续费及佣金支出），准予在企业所得税前据实扣除
其他企业	按与具有合法经营资格中介服务机构或个人（不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等）所签订服务协议或合同确认的收入金额的 5% 计算限额；超过部分，不得扣除

【注】企业为发行权益性证券支付给有关证券承销机构的手续费及佣金不得在税前扣除。

（11）其他扣除事项的审核

①汇兑损失：除已经计入有关资产成本以及与向所有者进行利润分配相关的部分外，准予扣除。

②环境保护专项资金：提取的用于环境保护、生态恢复等方面的专项资金，准予扣除。

③劳动保护费（含企业统一制作并要求工作统一着装的工作服饰费用）：准予扣除。

④总机构分摊费用：证明文件 + 合理分摊，准予扣除。

⑤会员费、合理的会议费、差旅费、违约金、诉讼费用等。

【注】职工教育经费、广告费和业务宣传费、公益性捐赠支出（超限额部分只能结转 3 年扣除，而且先扣以前年度再扣当年，其他 3 项可以无限期结转以后年度扣除）、保险企业手续费和佣金支出可能存在调减的情况，其他项目不存在调减的情形，超过限额的部分只能纳税调增，不能结转以后年度扣除。

3. 不得扣除的项目的审核

在计算应纳税所得额时，下列支出不得扣除：

（1）向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；

（2）企业所得税税款；

（3）税收滞纳金；

（4）罚金、罚款和被没收财物的损失（银行罚息、合同违约金、诉讼罚款可以扣除）；

（5）超过规定标准的捐赠支出（非公益性的捐赠也不得扣除）；

（6）赞助支出（企业发生与生产经营活动无关的各种非广告性质的支出）；

（7）未经核定的准备金支出（金融、保险、证券、中小企业信用担保除外）；

（8）企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息；

（9）与取得收入无关的其他支出。

4. 亏损弥补的审核

（1）不是会计确认的亏损，而是税法上的亏损——经过纳税调整后应纳税所得额小于 0。

（2）一般企业：5 年；

高新技术企业、科技型中小企业、国家鼓励的线宽小于 130 纳米（含）的集成电路生产企业：10 年；

受疫情影响较大的困难行业企业【交通运输、餐饮、住宿、旅游（旅行社及相关服务、游览景区管理两类）、电影】2020 年度发生的亏损：8 年。

（3）企业筹办期间不计算为亏损年度，企业应从开始生产经营的年度计算为损益年度。

（4）境外营业机构的亏损不得抵减境内营业机构的盈利。

（5）税务机关对企业以前年度纳税情况进行检查时调增的应纳税所得额可以弥补亏损。

（6）房地产开发企业亏损弥补。

5. 清算所得的审核

（1）清算期作为一个独立的纳税年度计算清算所得。

（2）清算所得，是指企业全部资产可变现价值或交易价格，减除资产的计税基础、清算费用以及相关税费加上债务清偿损益等后的余额。

（3）清算所得和剩余资产（需要扣除清算所得税，不需要考虑资产的原计税基础）的区别。

（4）被清算企业的股东分得的剩余资产的金额，其中相当于被清算企业累计未分配利润和累计盈余公积中按该股东所占股份比例计算的部分，应确认为股息所得，如果符合免税规定进行纳税调减（若为个人股东适用 20% 的个人所得税）；

剩余资产减除股息所得后的余额，超过或低于股东投资成本的部分，应确认为股东的投资转让所得或损失，缴纳企业所得税或个人所得税。

【考点39】企业重组的税务处理(★★★)

（一）处理规则：

一般性税务处理	按公允价值确认资产或负债的计税基础
特殊性税务处理中非股权支付部分	按公允价值确认资产的转让所得或损失，非股权支付对应的资产转让所得或损失 =（被转让资产的公允价值 - 被转让资产的计税基础）×（非股权支付金额 ÷ 被转让资产的公允价值）
特殊性税务处理中股权支付部分	按原计税基础确认新资产或负债的计税基础，暂不确认有关资产的转让所得或损失

（二）企业合并、分立过程中亏损的处理

一般性	企业合并	被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补
	企业分立	企业分立相关企业的亏损不得相互结转弥补

特殊性	企业合并	可由合并企业弥补的被合并企业亏损的限额 = 被合并企业净资产公允价值 × 截至合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率
	企业分立	被分立企业未超过法定弥补期限的亏损额可按分立资产占全部资产的比例进行分配，由分立企业继续弥补

【考点40】资产的所得税处理(★★★)

（一）固定资产

（1）固定资产的计税基础：历史成本；公允价值 + 相关税费

（2）不得计算折旧扣除的固定资产

①房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产；

②以经营租赁方式租入的固定资产；

③以融资租赁方式租出的固定资产；

④已足额提取折旧仍继续使用的固定资产；

⑤与经营活动无关的固定资产；

⑥单独估价作为固定资产入账的土地；

⑦其他不得计算折旧扣除的固定资产。

（3）固定资产折旧的计提方法：次月、直线法、合理确定固定资产的预计净残值

（4）固定资产计算折旧的最低年限

资产类别	最短折旧年限
房屋、建筑物	20年
飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备	10年
与生产经营活动有关的器具、工具、家具等	5年
飞机、火车、轮船以外的运输工具	4年
电子设备	3年

（5）可以加速折旧的固定资产

①一般规定：技术进步，产品更新换代较快、常年处于强震动、高腐蚀状态的固定资产；缩短折旧年限方法（60%）或加速折旧方法；

②企业在 2018.1.1——2027.12.31 期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，一次性计入当期成本费用扣除（固定资产在投入使用月份的次月所属年度一次性税前扣除）；

③所有行业企业持有的单位价值不超过 5000 元的固定资产，一次性计入成本费用扣除。

【注】企业未选择享受一次性税前扣除政策的，以后年度不得再变更。

（6）固定资产改扩建

①租入（合同约定剩余年限）、已足额提出折旧（尚可使用年限）：计入长期待摊费用

②其他：增加计税基础

【注】日常维修支出计入期间费用，大修理支出计入长期待摊费用。开办费可以作为长期待摊费用，在不短于 3 年的时间内摊销；也可以在开始经营之日的当年一次性扣除。

（二）无形资产

（1）下列无形资产不得计算摊销费用扣除：

①自行开发的支出已在计算应纳税所得额时扣除的无形资产；

②自创商誉；

③与经营活动无关的无形资产；

④其他不得计算摊销费用扣除的无形资产。

（2）当月，直线法，10 年。

（3）外购商誉的支出，企业整体转让或者清算时，准予扣除。

【注】企业外购的软件，凡符合固定资产或无形资产确认条件的，可以按照固定资产或无形资产进行核算，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最短可为 2 年（含）。

（三）生产性生物资产

计算折旧的最低年限：

（1）林木类生产性生物资产，为 10 年；

（2）畜类生产性生物资产，为3 年。

（四）投资资产的税务处理

（1）企业在转让或者处置投资资产时，投资资产的成本准予扣除（企业对外投资期间不能扣）。

（2）被投资企业发生的经营亏损，由被投资企业按规定结转弥补。

【考点41】企业所得税税收优惠的审核(★★★)

（一）免征与减征优惠

（1）从事农、林、牧、渔业项目的所得

注意区分免征和减半（花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植；海水养殖、内陆养殖）

（2）从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得、从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得、从事符合规定条件和标准的电网（输变电设施）的新建项目，自项目取得第 1 笔生产经营收入所属纳税年度起，3 免 3 减半。

（3）符合条件的技术转让所得不超过 500 万元的部分，免征企业所得税；超过

（二）高新技术企业优惠的审核

（1）认定条件（1 年、10%、3%—5%、60%）

（2）税率 15%

（三）小型微利企业

（1）条件：335。

（2）2023.01.01-2027.12.31 所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，实际适用税率是 5%。

（3）无论是查账征收还是核定征收方式缴纳企业所得税，均可享受小型微利企业所得税优惠政策。

（四）加计扣除优惠

（1）企业研究开发费

①集成电路企业、工业母机企业：2023.01.01-2027.12.31，加计扣除 120%；制造业企业：2021.01.01 起，加计扣除 100%；

科技型中小企业：2022.01.01 起，加计扣除 100%；

其他企业：2018.01.01-2022.09.30，加计扣除 75%；2022.10.01 之后，加计扣除 100%。

②研发费用的具体范围

其他相关费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的 10%。

其他相关费用限额 = 全部研发项目的人员人工等五项费用之和 ×10%/（1-10%）

③委托研发费用打 8 折，委托境外研发费用打 8 折不能超过境内2/3 的部分才能加计扣除。

④不适用税前加计扣除政策的活动和行业。

行业	活动
a. 烟草制造业； b. 住宿和餐饮业； c. 批发和零售业； d. 房地产业； e. 租赁和商务服务业； f. 娱乐业； g. 财政部和国家税务总局规定的其他行业	a. 企业产品（服务）的常规性升级； b. 对某科研成果的直接应用； c. 企业在商品化后为顾客提供的技术支持活动； d. 对现存产品、服务、技术、材料或工艺流程进行的重复或简单改变； e. 市场调查研究、效率调查或管理研究； f. 作为工业（服务）流程环节或常规的质量控制、测试分析、维修维护； g. 社会科学、艺术或人文学方面的研究

（2）企业安置残疾人员所支付的工资：100%

（五）创投企业优惠

股权投资 + 未上市的中小高新技术企业、初创科技型企业 +2 年 +70% 抵应纳税所得额，当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。

（六）减计收入优惠（90%）

（七）税额抵免优惠

购置并实际使用 + 环境保护、节能节水、安全生产等专用设备 + 投资额的 10% 应纳税额中抵免，当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。

【考点42】个人所得税征税范围的审核(★★)

工资、薪金所得	包括工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或受雇有关的其他所得。 1. 工资、薪金所得属于非独立个人劳动所得 【注】出租汽车经营单位对出租车驾驶员采取单车承包或承租方式运营，出租车驾驶员从事客货营运取得的收入，按“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。 2. 不予征税项目 （1）独生子女补贴； （2）执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食品补贴； （3）托儿补助费； （4）差旅费津贴、误餐补助。 单位以误餐补助名义发给职工的补助、津贴不包括在内
劳务报酬所得	个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取得的所得。包括从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿（注意与稿酬的区别）、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得
稿酬所得	个人因其作品以图书、报刊形式出版、发表而取得的所得。 【注】①任职、受雇于报纸、杂志等单位的记者、编辑等专业人员，因在本单位的报纸、杂志上发表作品取得的所得，属于因任职、受雇而取得的所得，应与其当月工资收入合并，按“工资、薪金所得”项目征收个人所得税。 除上述专业人员以外，其他人员在本单位的报纸、杂志上发表作品取得的所得，应按“稿酬所得”项目征收个人所得税。 ②出版社的专业作者撰写、编写或翻译的作品，由本社以图书形式出版而取得的稿费收入，应按“稿酬所得”项目征收个人所得税。 ③作者去世后，财产继承人取得的遗作稿酬，亦按“稿酬所得”项目征收个人所得税
特许权使用费所得	个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得。 【注】作者将自己的文字作品手稿原件或复印件公开拍卖（竞价）取得的所得，按“特许权使用费所得”项目计征个人所得税

经营所得	（1）范围包括： ①个人因从事彩票代销业务而取得的所得； ②从事个体出租车运营的出租车驾驶员取得的收入； 【注】这里的从事个体出租车运营，包括：出租车属个人所有，但挂靠出租汽车经营单位或企事业单位，驾驶员向挂靠单位缴纳管理费的，或出租汽车经营单位将出租车所有权转移给驾驶员的。 （2）个体工商户和从事生产、经营的个人，取得与生产、经营活动无关的其他各项应税所得，如取得银行存款的利息所得、对外投资取得的股息所得，应按“利息、股息、红利所得”税目的规定单独计征个人所得税。 （3）个人独资企业、合伙企业的个人投资者以企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支付与企业生产经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出，视为企业对个人投资者利润分配，并入投资者个人的生产经营所得，依照“经营所得”项目计征个人所得税。 （4）承包、承租人对企业经营成果不拥有所有权，仅是按合同（协议）规定取得一定所得的，其所得按“工资、薪金”所得项目征税，纳入年度综合所得适用3%～45%的七级超额累进税率；承包、承租人按合同（协议）的规定只向发包方、出租方缴纳一定费用后，企业经营成果归其所有的，承包、承租人取得的所得，依照“经营所得”项目计征个人所得税
利息、股息、红利所得	个人拥有债权、股权而取得的利息、股息、红利所得。 1. 个人取得国债利息、国家发行的金融债券利息、储蓄存款利息，均免征个人所得税。 2. 除个人独资企业、合伙企业以外的企业的个人投资者，以企业资金为本人、家庭成员支付的与生产经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出，视为企业对个人投资者的红利分配，依照“利息、股息、红利所得”缴纳个人所得税。企业的上述支出不允许在所得税前扣除。 3. 纳税年度内个人投资者从其投资企业（个人独资企业、合伙企业除外）借款，在该纳税年度终了后既不归还又未用于企业生产经营的，其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配，依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税
财产租赁所得	个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 个人取得的财产转租收入，属于“财产租赁所得”的征税范围
财产转让所得	个人转让有价证券、股权、合伙企业中的财产份额、不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 1. 鉴于我国证券市场发育不成熟，股票转让所得暂不征收个人所得税。 2. 量化资产股份转让 （1）集体所有制企业在改制为股份合作制企业时，对职工个人以股份形式取得的拥有所有权的企业量化资产，暂缓征收个人所得税； （2）个人将股份转让时，就其转让收入额，减除个人取得该股份时实际支付的费用支出和合理转让费用后的余额，按“财产转让所得”征税
偶然所得	个人得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质的所得。 个人为单位或他人提供担保获得收入，按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税

【考点43】个人所得税应纳税所得额确定的审核(★★)

征税方法	项目	应纳税所得额的确定
按年计征	居民个人取得的综合所得	每一纳税年度的收入额减除费用 60000 元以及专项扣除（三险一金）、专项附加扣除（子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人、3 岁以下婴幼儿照护等 7 项专项附加扣除）和依法确定的其他扣除（公益慈善事业捐赠、个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金，个人购买符合国家规定的商业健康保险 2400 元/年（200 元/月）、税收递延型商业养老保险） 【注】①收入额：工资薪金 100%，劳务报酬、特许权使用费收入 80%，稿酬收入 56%。 ②专项附加扣除注意扣除的标准，其中大病医疗只能在年度汇算时才能扣除，而且是限额扣除，其余都是定额扣除。 ③工资薪金计税采用累计预扣法，一般规定：累计减除费用，5000 元/月 × 纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数，特殊规定：年度首次取得工资：5000 元/月 × 当年截至本月月份数，上一完整纳税年度每月均在同一单位任职并预扣工薪个税且全年工薪收入≤ 6 万元，本年 1 月份按全年 6 万直接扣
	经营所得	每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失 【注】取得经营所得的个人，没有综合所得的，计算其每一纳税年度的应纳税所得额时，应当减除费用 60000 元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除。专项附加扣除在办理汇算清缴时减除
按月计征	非居民个人取得的工资、薪金所得	每月收入额 -5000 元适用月度税率表
按次计征	非居民个人取得的劳务报酬所得，稿酬所得，特许权使用费所得	劳务报酬所得、特许权使用费所得的收入额 = 收入 ×（1-20%） 稿酬所得的收入额 = 收入 ×（1-20%）×70% 适用月度税率表
	财产租赁所得	每次收入不超过 4000 元的，减除费用 800 元；4000 元以上的，减除 20% 的费用。 以 1 个月内取得的收入为一次；修缮费用的扣除每月以 800 为限，个人按市场价格出租居民住房，减按 10% 税率征收
	财产转让所得	转让财产的收入额减除财产原值和合理费用
	利息、股息、红利所得	每次收入额
	偶然所得	每次收入额

【考点44】个人所得税专项附加扣除(★★)

子女教育	①纳税人年满 3 岁的子女接受学前教育和学历教育（境外教育亦可，留存境外学校录取通知书、留学签证等相关教育的证明资料备查）：每个子女每月 2000 元（每年 24000 元）的标准定额扣除（多个子女可累加）。 ②父母可以选择一方 100% 扣除，也可以选择由双方各 50% 扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更
继续教育	①中国境内接受学历（学位）继续教育的支出：每月 400 元（每年 4800 元）定额扣除。同一学历（学位）继续教育的扣除期限不能超过 48 个月（4 年）。 ②纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育支出：取得相关证书的当年（留存相关证书等资料备查），按照 3600 元定额扣除（本人扣除）。 ③个人接受本科及以下学历（学位）继续教育，可以选择由其父母扣除（每月按子女教育定额扣 2000 元），也可以选择由本人扣除，但不能同时扣除。 【注】学历教育和学历（学位）继续教育的期间，包含因病或其他非主观原因休学但学籍继续保留的休学期间，以及施教机构按规定组织实施的寒暑假等假期
大病医疗	①在一个纳税度内，纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出，扣除医保报销后个人负担累计超过 15000 元的部分，由纳税人在办理年度汇算清缴时（留存医药服务收费及医保报销相关票据原件（或复印件）等资料备查），在 80000 元限额内据实扣除。 ②纳税人发生的医药费用支出可以选择由本人或者其配偶扣除；未成年子女发生的医药费用支出可以选择由其父母一方扣除。纳税人及其配偶、未成年子女发生的医药费用支出，应按规定分别计算扣除额。 【注】其他专项附加扣除都是定额扣除，只有大病医疗支出是限额扣除，而且只能再汇算清缴时扣除，其他专项附加扣除可以预扣预缴时扣除，也可以汇算清缴时扣除
住房贷款利息	①纳税人本人或配偶，单独或共同使用商业银行或住房公积金个人住房贷款，为本人或其配偶购买中国境内住房，发生的首套住房贷款利息支出，在实际发生贷款利息的年度，按照每月 1000 元（每年 12000 元）的标准定额扣除，扣除期限最长不超过 240 个月（20 年）。纳税人只能享受一套首套住房贷款利息扣除（留存住房贷款合同、贷款还款支出凭证备查）。 ②经夫妻双方约定，可以选择由其中一方扣除（婚前分别购房，可以各自按 50% 标准扣除），具体扣除方式在确定后，一个纳税年度内不得变更

住房租金	①纳税人在主要工作城市没有自有住房而发生的住房租金支出，可以按照1500/1100/800标准定额扣除。 ②夫妻双方主要工作城市相同的，只能由一方扣除住房租金支出。不同的，符合条件的双方均可扣除，住房租金支出由签订租赁住房合同的承租人扣除（留存住房租赁合同、协议等有关资料备查）。 ③纳税人及其配偶在一个纳税年度内不得同时分别享受住房贷款利息专项附加扣除和住房租金专项附加扣除
赡养老人	纳税人赡养一位及以上被赡养人的赡养支出， ①独生子女：每月3000元（每年36000元）； ②非独生子女：分摊每月3000元（每年36000元）的扣除额度，每人分摊的额度最高不得超过每月1500元（每年18000元）。可以由赡养人均摊或者约定分摊，也可以由被赡养人指定分摊。约定或者指定分摊的须签订书面分摊协议，指定分摊优于约定分摊。具体分摊方式和额度在一个纳税年度内不得变更。 ③被赡养人是指年满60岁的父母，以及子女均已去世的年满60岁的祖父母、外祖父母（时间从被赡养人年满60周岁的当月至赡养义务终止的年末）。 ④赡养多位老人也只能扣除一份费用，只要一名被赡养人年满60岁即可享受扣除
3岁以下婴幼儿照护	①纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月2000元的标准定额扣除。 ②父母可以选择由其中一方按扣除标准的100%扣除，也可以选择由双方分别按扣除标准的50%扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。 ③须留存备查的资料：子女出生医学证明等

【考点45】个人所得税依法确定的其他扣除(★★)

（1）个人达到国家规定的退休年龄，领取的企业年金、职业年金，符合规定的，不并入综合所得，全额单独计算应纳税款。按月领取的，适用月度税率表计算纳税；按季领取的，平均分摊计入各月，按每月领取额适用月度税率表计算纳税；按年领取的，适用综合所得税率表计算纳税。

（2）个人因出境定居而一次性领取的年金个人账户资金，或个人死亡后，其指定的受益人或法定继承人一次性领取的年金个人账户余额，适用综合所得税率表计算纳税。

（3）对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2400元/年（200元/月）。单位统一为员工购买符合规定的商业健康保险产品的支出，应分别计入员工个人工资、薪金，视同个人购买，按上述限额予以扣除。

（4）个人养老金

自 2022 年 1 月 1 日起，对个人养老金实施递延纳税优惠政策。

缴费环节	按照 12000 元 / 年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除。个人缴费享受税前扣除优惠时，以个人养老金信息管理服务平台出具的扣除凭证为扣税凭据。 取得工资薪金所得、按累计预扣法预扣预缴个人所得税劳务报酬所得的，其缴费可以选择在当年预扣预缴或次年汇算清缴时在限额标准内据实扣除。 取得其他劳务报酬、稿酬、特许权使用费等所得或经营所得的，其缴费在次年汇算清缴时在限额标准内据实扣除
投资环节	计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税
领取环节	不并入综合所得，单独按照 3% 的税率计算缴纳个人所得税，其缴纳的税款计入“工资、薪金所得”项目。按规定领取个人养老金时，由开立个人养老金资金账户所在市的商业银行机构代扣代缴其应缴的个人所得税

【考点46】综合所得的预扣预缴和汇算清缴(★★★)

预扣预缴	工资薪金所得	1. 按月采用累计预扣法 2. 本期应预扣预缴税额 =（累计预扣预缴应纳税所得额 × 预扣率 - 速算扣除数）- 累计减免税额 - 累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额 = 累计收入 - 累计免税收入 - 累计减除费用 - 累计专项扣除 - 累计专项附加扣除 - 累计依法确定的其他扣除 3. 自 2020 年 7 月 1 日起，正在接受全日制学历教育的学生因实习取得劳务报酬所得的，扣缴义务人预扣预缴个人所得税时，可按照累计预扣法计算并预扣预缴税款。 【注】保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入也采用累计预扣法预缴税款
	劳务报酬	1. 减除费用：预扣预缴税款时，劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得每次收入不超过 4000 的，减除费用按 800 计算；每次收入 4000 以上的，减除费用按收入的 20% 计算。 2. 应纳税所得额：劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除费用后的余额为收入额；其中，稿酬所得的收入额减按 70% 计算。 3. 劳务报酬所得适用居民个人劳务报酬所得预扣预缴率表，稿酬所得、特许权使用费所得适用 20% 的比例预扣率。 4. 预扣预缴税额计算公式： 劳务报酬所得应预扣预缴税额 = 预扣预缴应纳税所得额 × 预扣率 - 速算扣除数 稿酬所得、特许权使用费所得应预扣预缴税额 = 预扣预缴应纳税所得额 ×20%

汇算清缴	1. 需要办理年度汇算的情形 （1）已预缴税额大于年度汇算应纳税额且申请退税的。 （2）纳税年度取得的综合所得收入全年超过 12 万元且需要补税余额超过 400 元的。 2. 无需办理年度汇算的情形 （1）年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过 12 万元的； （2）年度汇算需补税金额不超过 400 元的； （3）已预缴税额与年度汇算应纳税额一致的； （4）符合年度汇算退税条件但不申请退税的。 3. 年度汇算办理方式 （1）自行办理； （2）通过任职受雇单位代为办理； （3）委托涉税专业服务机构或其他单位及个人办理，纳税人与受托人需签订授权书。 4. 办理时间：取得所得的次年 3 月 1 日至 6 月 30 日。 5. 办理渠道：电子税务局、邮寄或办税服务厅。 6. 受理年度汇算申报的税务机关纳税人自行办理或受托人为纳税人代为办理年度汇算的，向纳税人任职受雇单位的主管税务机关申报；有两处及以上任职受雇单位的，可自主选择向其中一处申报。纳税人没有任职受雇单位的，向其户籍所在地、经常居住地或者主要收入来源地的主管税务机关申报

【考点47】个人所得税中其他需要关注的规定(★★)

全年一次性奖金	1. 居民个人取得全年一次性奖金，可选择不并入当年综合所得，将居民个人取得的全年一次性奖金，除以 12 个月，按其商数依照按月换算后的综合所得税率表确定适用税率和速算扣除数。 计算公式为：应纳税额 = 全年一次性奖金收入 × 适用税率一速算扣除数【注】 在一个纳税年度内，对每一个纳税人，该计税办法只允许采用一次。 2. 居民个人取得全年一次性奖金，也可以选择并入当年综合所得计算纳税。 【注】居民个人取得半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖等，一律与当月工资、薪金收入合并，按税法规定缴纳个人所得税

企业年金、职业年金	1. 企业年金和职业年金缴费的个人所得税处理。 （1）企业和事业单位根据国家有关政策规定的办法和标准，为在本单位任职或者受雇的全体职工缴付的企业年金或职业年金单位缴费部分，在计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税 （2）个人根据国家有关政策规定缴付的年金个人缴费部分，在不超过本人缴费工资计税基数的4% 标准内的部分，暂从个人当期的应纳税所得额中扣除。 （3）超过上述第（1）项和第（2）项规定的标准缴付的年金单位缴费和个人缴费部分，应并入个人当期的工资、薪金所得，依法计征个人所得税。 （4）企业年金个人缴费工资计税基数为本人上一年度月平均工资。月平均工资按国家统计局规定列入工资总额统计的项目计算。月平均工资超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资 300% 以上的部分，不计入个人缴费工资计税基数。 2. 年金基金投资运营收益的个人所得税处理。 年金基金投资运营收益分配计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税。 3. 领取年金的个人所得税处理 个人达到国家规定的退休年龄，领取的企业年金、职业年金， 符合规定的，不并入综合所得，全额单独计算应纳税款。其中按月领取的，适用月度税率表计算纳税；按季领取的， 平均分摊计入各月，按每月领取额适用月度税率表计算纳税；按年领取的，适用综合所得税率表计算纳税
股票期权	1. 上市公司股权激励 ①上市公司不可公开交易的股票期权，员工接受股权期权时一般不作为应税所得征税； ②行权时不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表，按“工资、薪金所得”纳税； ③员工在行权日之前将股票期权转让的，以股票期权的转让净收入，作为“工资、薪金所得”征个税； ④员工将行权后的股票再转让时获得的高于购买日公平市场价的差额，应按“财产转让所得”适用的征（境外上市公司股票）免（境内上市公司股票）规定计算缴纳个人所得税； ⑤员工因拥有股权而参与企业税后利润分配取得的所得，按照“利息、股息、红利所得”适用的规定计算缴纳个人所得税。 ⑥递延纳税：不超过 12 个月。 2. 非上市公司的股权激励 员工在取得股权激励时可暂不纳税，递延至转让该股权时纳税。 3. 个人以技术成果投资入股到境内居民企业，被投资企业支付的对价全部为股票（权）的，可选择 5 年递延，也可选择适用递延至股权转让时纳税。 4. 个人以非货币资产投资、高新技术企业转化科技成果给予的股权奖励：5 年递延

【考点48】经营所得个税的规定和计算的审核(★★★)

（一）查账征收

计算公式	应纳税额 = 全年应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数或 =（全年收入总额 - 成本、费用以及损失）× 适用税率 - 速算扣除数
个体工商户计税的基本规定	1. 个体工商户下列支出不得扣除： 个人所得税税款、赞助支出、税收滞纳金、用于个人和家庭的支出、罚金、罚款和被没收财物的损失、与取得生产经营收入无关的其他支出、不符合扣除规定的捐赠支出 2. 注意税前扣除项目和企业所得税的不同 （1）对于因生产经营与个人、家庭生活混用难以分清的费用，其 40% 视为与生产经营有关费用，准予扣除。 （2）个体工商户业主的费用扣除标准，确定为 60000 元 / 年。个体工商户业主的工资、薪金支出不得税前扣除。 （3）个体工商户业主本人缴纳的补充养老保险、补充医疗保险，以当地（地级市）上年度社会平均工资的 3 倍为计算基数，分别在不超过该计算基数 5% 标准内的部分据实扣除；超过部分，不得扣除。 （4）个体工商户向当地工会组织拨缴的工会经费、实际发生的职工福利费支出、职工教育经费支出分别在工资、薪金总额的2%、14% 和 2.5% 的标准内据实扣除。 （5）个体工商户业主本人向当地工会组织缴纳的工会经费、实际发生的职工福利费支出、职工教育经费支出，以当地（地级市）上年度社会平均工资的 3 倍为计算基数，在 2%、14%、2.5% 的比例内据实扣除；职工教育经费的计算基数，与企业所得税的规定不同。 （6）个体工商户研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的开发费用，以及研发新产品、新技术而购置单台价值在 10 万元以下的测试仪器和试验性装置的购置费可直接扣除

（二）核定征收

1. 征收方式

①定额征收

②核定应税所得率征收

③其他

2. 核定征收的情形

3. 实行核定应税所得率征收方式的，应纳所得税额的计算公式如下：

应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率

应纳税所得额 = 收入总额 × 应税所得率

= 成本费用支出额 ÷（1 - 应税所得率）× 应税所得率

4. 自 2022 年 1 月 1 日起，持有股权、股票、合伙企业财产份额等权益性投资的个人独资企业、合伙企业，一律适用查账征收方式计征个人所得税。

1.2023.1.1 至 2027.12.31 对个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过 200 万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收个人所得税。个体工商户不区分征收方式，均可享受。

2. 个体工商户按照以下方法计算减免税额：

减免税额 =（个体工商户经营所得应纳税所得额不超过 100 万元部分的应纳税额 - 其他政策减免税额 × 个体工商户经营所得应纳税所得额不超过 100 万元部分 ÷ 经营所得应纳税所得额）×（1-50%）

【考点49】财产租赁所得应纳税额计算与审核(★★★)

税率	财产租赁所得适用 20% 的比例税率，个人按市场价格出租居民住房，减按 10% 税率征收
计算	1. 个人出租财产取得的财产租赁收入，在计算缴纳个人所得税时，应依次扣除以下费用： （1）财产租赁过程中缴纳的税费（城建及附加税、房产税、城镇土地使用税、印花税等）。 （2）由纳税人负担的该出租财产实际开支的修缮费用（每月 800元为限）。 （3）税法规定的费用扣除标准。 2. 个人将承租房屋转租取得的租金收入，按“财产租赁所得”项目计算缴纳个人所得税。 3. 个人出租住房，增值税按 5% 的征收率减按 1.5% 征收，房产税按不含税租金 4% 征收，个人出租承租住房的租赁合同免征印花税，免征城镇土地使用税，个人所得税按 10% 计征

【考点50】财产转让所得应纳税额的计算与审核(★★★)

一般情况下应纳税额的计算	应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用的税率 =（每次收入额 - 财产原值 - 合理费用）×20%

个人转让离婚析产房屋	1. 通过离婚析产的方式分割房屋产权是夫妻双方对共同共有财产的处置，个人因离婚办理房屋产权过户手续，不征收个人所得税。 2. 个人转让离婚析产房屋所取得的收入，允许扣除其相应的财产原值和合理费用后，余额按照规定的税率缴纳个人所得税；其相应的财产原值，为房屋初次购置全部原值和相关税费之和乘以转让者占房屋所有权的比例。 3. 个人转让离婚析产房屋所取得的收入，符合家庭生活自用五年以上唯一住房的，可以申请免征个人所得税，个人购买住房以取得的房屋产权证或契税完税证明上注明的时间作为其购买房屋的时间执行。对于纳税人申报时，同时出具房屋产权证和契税完税证明且二者所注明的时间不一致的，按照“孰先”的原则确定购买房屋的时间
个人转让股权	1. 个人转让股权按“财产转让所得”缴纳个人所得税，以股权转让方为纳税人，以受让方为扣缴义务人，扣缴义务人应于股权转让相关协议签订后 5 个工作日内，将股权转让的有关情况报告主管税务机关。 2. 个人转让境内上市公司流通股、新三板挂牌企业非原始股，免征个人所得税；转让限售股、新三板挂牌企业原始股，征收个人所得税。 转让限售股应纳税所得额 = 限售股转让收入 -（限售股原值 + 合理税费） 3. 对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，暂免征收个人所得税。对香港市场个人投资者投资上交所、深交所上市 A 股取得的转让差价所得，暂免征收所得税。 4. 个人转让股权所得 （1）主管税务机关可以核定股权转让收入的情形 （2）视为股权转让收入明显偏低的情形 （3）股权转让收入明显偏低，视为有正当理由的情形
个人以非货币性资产投资	1. 对个人转让非货币性资产的所得，应按照“财产转让所得”项目，依法计算缴纳个人所得税。 2. 个人以非货币性资产投资，应按评估后的公允价值确认非货币性资产转让收入。非货币性资产转让收入减除该资产原值及合理税费后的余额为应纳税所得额。 3. 个人以非货币性资产投资，应于非货币性资产转让、取得被投资企业股权时，确认非货币性资产转让收入的实现。个人应在发生上述应税行为的次月 15 日内向主管税务机关申报纳税。 4. 纳税人一次性缴税有困难的，可合理确定分期缴纳计划并报主管税务机关备案后，自发生上述应税行为之日起不超过 5 个公历年度内（含）分期缴纳个人所得税。 5. 交易过程中取得现金补价的，现金部分应优先用于缴税；现金不足以缴纳的部分，可分期缴纳

【考点51】土地增值税的纳税义务人、征税范围和税率(★★★)

（一）纳税义务人

转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人。

（二）征税范围

（1）一般规定（不包括国有土地使用权出让）

（2）特殊规定

相关情形	是否征收土地增值税
继承、赠与	继承：不征； 赠与：赠与直系亲属或承担直接赡养义务人，公益性赠与不征；非公益性赠与，征
出租	不征
房地产抵押	抵押期、抵押期满偿还债务本息：不征； 抵押期满，不能偿还债务，而以房地产抵债：征
房地产交换	个人之间互换自有住房：免征 其他：征
合作建房	建成后自用：暂免征；建成后转让：征
房地产开发企业将部分房地产转为自用或出租	产权发生转移：征；产权未发生转移：不征
代建房	不征（产权未发生转移）
重新评估	不征（产权未发生转移）
改制重组	符合条件：不征，权属转移的任何一方为房地产企业：征

【注】不动产转让过程中，转让方需要缴纳增值税、城建税、教育费附加、地方教育附加、土地增值税、印花税、企业所得税或个人所得税；承受方需要缴纳契税和印花税。

（三）税率：土地增值税实行四级超率累进税率。

【考点52】计税依据和应纳税额计算的审核

应纳税额的计算	增值额 = 转让收入 - 扣除项目金额 增值率 = 增值额 ÷ 扣除项目金额 ×100%，确定税率和速算扣除系数 应纳税额 = 增值额 × 适用税率 - 扣除项目金额 × 速算扣除系数

应税收入	1. 土地增值税应税收入 = 转让房地产取得的不含增值税收入 （1）应税收入（房企一般计税）= 含税收入 - 销项税额 [（含税收入 - 土地价款）/1.09×9%] （2）应税收入（非房企一般计税）= 含税收入 - 销项税额（含税收入 /1.09×9%） （3）应税收入（ 简易计税）= 含增值税收入 - 应纳税额 2. 县级及县级以上人民政府要求房地产开发企业在售房时代收的各项费用（1）如果代收费用是计入房价中向购买方一并收取的，可作为转让房地产所取得的收入计税； （2）如果代收费用未计入房价中，而是在房价之外单独收取的，可以不作为转让房地产的收入。 （3）对于代收费用作为转让收入计税的，在计算扣除项目金额时，可予以扣除，但不允许作为加计 20% 扣除的基数；对于代收费用未作为转让房地产的收入计税的，在计算增值额时不允许扣除代收费用

【考点53】扣除项目的确定(★★★)

情形	可扣除项目
房企新房销售	1. 取得土地使用权所支付的金额； 2. 房地产开发成本； 3. 房地产开发费用； 4. 转让有关税金：城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税； 5. 财政部规定的其他扣除项目（加计扣除）
其他企业新房销售	1. 取得土地使用权所支付的金额 2. 房地产开发成本 3. 房地产开发费用 4. 转让有关税金：城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税
存量房销售	评估法： 1. 取得土地使用权所支付的金额 2. 房屋及建筑物的评估价格 3. 转让有关税金：城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税 4. 评估费
	发票法： 1. 购房发票价每年加计 5% 2. 转让有关税金：城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税、契税
	核定法
只卖地	1. 取得土地使用权所支付的金额 2. 转让有关税金：城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税

【考点54】税收优惠(★★)

1. 建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额 20% 的，免征土地增值税。增值额超过扣除项目金额 20% 的，应就其全部增值额按规定计税。

2. 企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为改造安置住房房源，且增值额未超过扣除项目金额 20% 的，免征土地增值税。

3. 因国家建设需要免征土地增值税。

（1）因国家建设需要而被政府征用、收回的房地产，免税。

（2）因城市实施规划、国家建设需要而搬迁， 纳税人自行转让原房地产，免税。

4. 对个人销售住房暂免征收土地增值税。

【考点55】土地增值税清算和征收管理的审核(★★)

清算单位	土地增值税以国家有关部门审批的房地产开发项目为单位进行清算，对于分期开发的项目，以分期项目为单位清算。 【注】开发项目中同时包含普通住宅和非普通住宅的，应分别计算增值额
清算条件	1. 符合下列情形之一的，纳税人应进行土地增值税的清算： （1）房地产开发项目全部竣工、完成销售的； （2）整体转让未竣工决算房地产开发项目的； （3）直接转让土地使用权的。 2. 符合下列情形之一的，主管税务机关可要求纳税人进行土地增值税清算： （1）已竣工验收的房地产开发项目，已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在 85% 以上，或该比例虽未超过 85%，但剩余的可售建筑面积已经出租或自用的； （2）取得销售（预售）许可证满三年仍未销售完毕的； （3）纳税人申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续的； （4）省税务机关规定的其他情况
清算后再转让房地产的处理	在土地增值税清算时未转让的房地产，清算后销售或有偿转让的，纳税人应按规定进行土地增值税的纳税申报，扣除项目金额按清算时的单位建筑面积成本费用乘以销售或转让面积计算。 单位建筑面积成本费用 = 清算时的扣除项目总金额 ÷ 清算的总建筑面积

其他规定	1. 纳税人按规定预缴土地增值税后，清算补缴的土地增值税，在主管税务机关规定的期限内补缴的，不加收滞纳金。 2. 土地增值税的核定征收 （1）依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账簿的； （2）擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的； （3）虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以确定转让收入或扣除项目金额的； （4）符合土地增值税清算条件，未按照规定的期限办理清算手续，经税务机关责令限期清算，逾期仍不清算的； （5）申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的。核定征收率原则上不得低于 5%

【考点56】印花税纳税义务人、征税范围和税率的审核(★★)

纳税义务人	在中国境内书立应税凭证、进行证券交易，以及在中华人民共和国境外书立在境内使用的应税凭证的单位和个人。 包括：立合同人（不包括合同的保人、证人、鉴定人）、立据人、立账簿人、证券交易人、使用人。 【注】同一应税凭证，凡由两方或两方以上当事人共同书立并各执一份的，原则上其当事人各方都是印花税的纳税人，应各就其所持凭证的计税金额全额缴纳印花税
征税范围（列举征税）	1. 书面合同 应税合同包括借款合同、融资租赁合同、买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同共 11 类合同。 （1）买卖合同，是指动产买卖合同（不包括个人书立的动产买卖合同）。 （2）运输合同，不包括管道运输合同和旅客运输合同。 （3）技术合同，不包括专利权、专有技术使用权转让书据。 （4）银行同业拆借合同，民间借贷合同不征收印花税。 2. 产权转移书据 包括土地使用权出让书据，土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据（不包括土地承包经营权和土地经营权转移），股权转让书据（不包括应缴纳证券交易印花税）以及商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据。 3. 营业账簿 记载资金的账簿征收印花税，其他营业账簿不征收印花税。 4. 证券交易 对证券交易的出让方征收，不对受让方征收

税率	借款合同、融资租赁合同	0.05‰
	营业账簿	0.25‰
	买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同，产权转移书据中的商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据	0.3‰
	产权转移书据中的土地使用权出让书据、土地使用权、房屋等建筑物、构筑物所有权转让书据和股权转让书据（不含缴纳证券交易印花税的）	0.5‰
	租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同、证券交易	1‰

【考点57】印花税计税依据的审核

1. 以物易物：购、销金额的合计数。

2. 承揽合同：受托方提供原材料及辅料，凡在合同中分别记载原材料金额和加工费金额的，原材料按买卖合同计税贴花，加工费按承揽合同计税贴花。合同未分别记载的，一律就全部金额按承揽合同计税贴花。委托方提供原材料，受托方只提供辅助材料，依照承揽合同计税贴花。对委托方提供的主要材料或原料金额不计税贴花。

3. 货物运输合同的计税依据为取得的运费收入，不包括所运货物的金额、装卸费和保险费等。

（1）对国内各种形式的货物联运，凡在起运地统一结算全程运费的，应以全程运费为计税依据，由起运地运费结算双方缴纳印花税；凡分程结算运费的，应以分程的运费作为计税依据，分别由办理运费结算的各方缴纳印花税。

（2）对国际货运，凡由我国运输企业运输的，运输企业所持的运费结算凭证，以本程运费为计税依据计算应纳税额；托运方所持的运费结算凭证，以全程运费为计税依据计算应纳税额。由外国运输企业运输进出口货物的，运输企业所持的运费结算凭证免纳印花税，托运方所持的运费结算凭证，应以运费金额为计税依据缴纳印花税。

4. 借款合同的计税依据为借款金额。

5. 技术合同的计税依据为合同所载的价款、报酬或使用费。对技术开发合同，只就合同所载的报酬金额计税，研究开发经费不作为计税依据。但对合同约定按研究开发经费一定比例作为报酬的，应按一定比例的报酬金额贴花。

6. 记载资金的营业账簿，计税依据为实收资本和资本公积的两项合计金额。已缴纳印花税的营业账簿，以后年度记载的实收资本（股本）、资本公积合计金额比已缴纳印花税的实收资本（股本）、资本公积合计金额增加的，按照增加部分计算应纳税额。

7. 应税合同和产权转移书据的计税依据，为应税合同和产权转移书据所列的金额，不包括列明的增值税税款。应税合同和产权转移书据中价款与增值税税款未分开列明的，按照合计金额确定。

【考点58】印花税税收优惠（部分）的审核(★★)

避免重复征税	应税凭证副本或抄本
军队外交	（1）中国人民解放军、中国人民武装警察部队书立的应税凭证； （2）依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构为获得馆舍书立的应税凭证
农业相关	农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同
小额交易	个人与电子商务经营者订立的电子订单
非列举凭证	出版合同、委托代理合同
公益性质	（1）财产所有人将财产赠与政府、学校、社会福利单位、慈善组织所书立的产权转移书据； （2）非营利性医疗卫生机构采购药品或者卫生材料书立的买卖合同
金融保险	无息或贴息借款合同、国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同

【考点59】房产税纳税义务人与征税范围的审核(★★)

纳税义务人	房产税以征税范围内房屋产权所有人为纳税义务人。	
	产权属国家所有	经营管理单位
	产权属集体和个人所有	集体单位和个人
	产权出典	承典人
	产权所有人、承典人不在房屋所在地或者产权未确定及租典纠纷未解决、居民住宅区内业主共有的经营性房产	房产 代管人或使用人
	无租使用房管部门、免税单位及纳税单位房产	房产使用人
征税范围	房产税的征税范围为城市、县城、建制镇和工矿区，不包括农村。 【注】①独立于房屋之外的建筑物，如围墙、烟囱、水塔、变电塔、油池油柜、酒窖菜窖、室外游泳池、玻璃暖房、砖瓦石灰窑以及各种油气罐等，不属于房产，不用缴纳房产税。 ②房地产开发企业建造的商品房，在出售前不征收房产税；但对出售前已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税	

【考点60】房产税税率、计税依据和应纳税额计算的审核(★★)

税率	1. 从价计征，按照房产原值一次减除 10%—30% 损耗后的余值（含地价），税率为 1.2%; 2. 从租计征，租金收入，税率为 12%；个人出租住房，不区分用途，减按 4%。对企事业单位、社会团体以及其他组织按市场价格向个人、专业化规模化住房租赁企业出租用于居住的住房，减按 4% 的税率征收房产税
计税依据	1. 从价计征 房产税依照房产原值一次减除 10% 至 30% 的损耗以后的余额计算缴纳。 （1）房产原值是指纳税人按照会计制度规定，在账簿“固定资产”科目中记载的房屋原价。 注：对按照房产原值计税的房产，无论会计如何核算，房产原值均应包含地价，宗地容积率低于 0.5 的，按房产建筑面积的 2 倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的地价。 （2）房产原值应包括与房屋不可分割的各种附属设备或一般不单独计算价值的配套设施。 凡以房屋为载体，不可随意移动的附属设备和配套设施，如给排水、采暖、消防、中央空调、电气及智能化楼宇设备等，无论在会计核算中是否单独记账与核算，都应计入房产原值，计征房产税。对于更换房屋附属设备和配套设施的，在将其价值计入房产原值时，可扣减原来相应设备和设施的价值。对附属设备和配套设施中易损坏、需要经常更换的零配件，更新后不再计入房产原值。 （3）纳税人对原有房屋进行改建、扩建的，要相应增加房屋的原值。 （4）投资联营的房产 ①对于以房产投资联营，投资者参与投资利润分红，共担风险的，按房产的原值作为计税依据计征房产税。 ②对以房产投资，收取固定收入，不承担联营风险的，实际是以联营名义取得房产租金，应根据有关规定由出租方按租金收入计算缴纳房产税。 （5）融资租赁房屋 融资租赁的房产，由承租人自融资租赁合同约定开始日的次月起依照房产余值缴纳房产税。合同未约定开始日的，由承租人自合同签订的次月起依照房产余值缴纳房产税。 （6）居民住宅区内业主共有的经营性房产 居民住宅区内业主共有的经营性房产，由实际经营（包括自营和出租）的代管人或使用人缴纳房产税。其中自营的，依照房产原值减除 10% 至 30% 后的余值计征，没有房产原值或不能将业主共有房产与其他房产的原值准确划分开的，由房产所在地地方税务机关参照同类房产核定房产原值；出租的，依照租金收入计征。 （7）独立地下建筑物，房产原值需要打折。对于与地上房屋相连的地下建筑，如房屋的地下室、地下停车场、商场的地下部分等，应将地下部分与地上房屋视为一个整体，按照地上房屋建筑的有关规定计算征收房产税。 2. 从租计征 出租的房产以房产租金收入为房产税的计税依据

应纳税额计算	1. 从价计征 全年应纳税额 = 房产原值 ×（1- 扣除比例）×1.2% 2. 从租计征 全年应纳税额 = 租金收入（不含税）×12%（4%）

【考点61】房产税的税收优惠(★★)

非经营用房产免征	（1）国家机关、人民团体、军队自用的房产； （2）国家财政部门拨付事业经费的单位，本身业务范围内使用的房产； （3）宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产； （4）个人所有非营业用的房产； （5）非营利性医疗机构、疾病控制机构和妇幼保健机构等卫生机构自用的房产； （6）老年服务机构自用的房产； （7）对房管部门经租的居民住房，在房租调整改革之前收取租金偏低的； （8）对公共租赁住房、廉租住房经营管理单位按照政府规定价格向规定保障对象出租廉租住房； （9）高校学生公寓。 【注】①上述免税单位的出租房产以及非自身业务使用的生产、营业用房，不属于免税范围； ②军队空余房产租赁收入暂免征收房产税
停用、临时用房产免征	（1）毁损不堪居住的房屋和危险房屋，经有关部门鉴定，在停止使用后； （2）因房屋大修导致连续停用半年以上的，在房屋大修期间； （3）基建工地为基建工地服务的各种工棚、材料棚、休息棚和办公室、食堂、茶炉房等临时房屋，不论是施工企业自行建造或基建单位投资建造，在施工期间
其他优惠	（1）对农产品批发市场、农贸市场（包括自有和承租）专门用于经营农产品的房产、土地，暂免征收房产税。对同时经营其他产品的，按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免房产税。 （2）对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间 自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地，免征房产税。 （3）对向居民供热收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房免征房产税；对供热企业其他厂房，应当按照规定征收房产税。对专业供热企业，按其向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例，计算免征的房产税

【考点62】房产税的纳税义务发生时间(★★★)

（1）纳税人将原有房产用于生产经营，从生产经营之月起缴纳房产税。

（3）纳税人委托施工企业建设的房屋，从办理验收手续之次月起缴纳房产税。

（4）纳税人购置新建商品房，自房屋交付使用之次月起缴纳房产税。

（5）纳税人购置存量房，自 办理房屋权属转移、变更登记手续，房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起，缴纳房产税。

（6）纳税人出租、出借房产，自交付出租、出借房产之次月起，缴纳房产税。

（7）房地产开发企业自用、出租、出借本企业建造的商品房，自房屋使用或交付之次月起，缴纳房产税。

（8）纳税人因房产的实物或权利状态发生变化， 而依法终止房产税纳税义务的，其应纳税款的计算应截止到房产的实物或权利状态发生变化的当月末。

【考点63】契税征税范围(★★)

征税范围		备注
土地使	出让	不得因减免出让金而减免契税
用权	转让	1. 包括出售、交换、赠与等方式 2. 不包括土地承包经营权和土地经营权的转移
房屋	买卖	买受人缴纳契税
	赠与	1. 受赠人缴纳契税 2. 以获奖方式承受房屋产权的，其实质是接受赠与房产 【注意】法定继承土地、房屋权属的，免征契税；非法定继承死者土地、房屋权属，应征收契税
	互换	双方交换价值相等，免纳契税； 其价值不相等的，由支付差价方按差价缴纳契税
其他规定	下列情形发生土地、房屋权属转移的，承受方应当依法缴纳契税： （1）因共有不动产份额变化的； （2）因共有人增加或者减少的； （3） 因人民法院、仲裁委员会的生效法律文书或者监察机关出具的监察文书等因素，发生土地、房屋权属转移的； （4）以作价投资（入股）、偿还债务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的，应当依照规定征收契税	

【考点64】契税减免税基本优惠(★★)

1. 国家机关、事业单位、社会团体、军事单位承受土地、房屋用于办公、教学、医疗、科研和军事设施的，免征契税。

2. 非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、养老、救助。

享受契税免税优惠的非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构，限于上述三类单位中依法登记为事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等的非营利法人和非营利组织。

其中:

（1） 学校的具体范围为经县级以上人民政府或者其教育行政部门批准成立的大学、中学、小学、幼儿园， 实施学历教育的职业教育学校、特殊教育学校、专门学校，以及经省级人民政府或者其人力资源社会保障行政部门批准成立的技工院校；

（2） 医疗机构的具体范围为经县级以上人民政府卫生健康行政部门批准或者备案设立的医疗机构；

（3）社会福利机构的具体范围为依法登记的养老服务机构、残疾人服务机构、儿童福利机构、救助管理机构、未成年人救助保护机构。

3. 承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、渔业生产；

4. 婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属；

5. 法定继承人通过继承承受土地、房屋权属；

6. 依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构承受土地、房屋权属；

7. 因土地、房屋被县级以上人民政府征收、征用，重新承受土地、房屋权属；

8. 因不可抗力灭失住房，重新承受住房权属。

上述第 7 条、第8 条规定的免征或者减征契税的具体办法，由省、自治区、直辖市人民政府提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

【考点65】契税减免税其他优惠(★★)

1. 售后回租等有关契税政策。

（1）对金融租赁公司开展售后回租业务，承受承租人房屋、土地权属的，照章征税。对售后回租合同期满，承租人回购原房屋、土地权属的，免征契税。

（2）单位、个人以房屋、土地以外的资产增资，相应扩大其在被投资公司的股权持有比例，无论被投资公司是否变更工商登记，其房屋、土地权属不发生转移，不征收契税。

（3）个体工商户的经营者将其个人名下的房屋、土地权属转移至个体工商户名下，或个体工商户将其名下的房屋、土地权属转回原经营者个人名下，免征契税。

（4）合伙企业的合伙人将其名下的房屋、土地权属转移至合伙企业名下，或合伙企业将其名下的房屋、土地权属转回原合伙人名下，免征契税。

2. 自 2023 年 8 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对银行业金融机构、金融资产管理公司接收抵债资产免征契税。

银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、农村资金互助社以及政策性银行；所称金融资产管理公司，是指持有国务院银行业监督管理机构及其派出机构颁发的《金融许可证》的资产管理公司。

3. 对公租房经营管理单位购买住房作为公租房，免征契税。

4. 依据《财政部国家税务总局关于棚户区改造有关税收政策的通知》（财税〔2013〕101 号），棚户区改造相关税收政策规定如下：

（1）对经营管理单位回购已分配的改造安置住房继续作为改造安置房源的，免征契税。

（2）个人首次购买 90 平方米以下改造安置住房，按 1% 的税率计征契税；购买超过 90 平方米，但符合普通住房标准的改造安置住房，按法定税率减半计征契税。

（3）个人因房屋被征收而取得货币补偿并用于购买改造安置住房，或因房屋被征收而进行房屋产权调换并取得改造安置住房，按有关规定减免契税。

5. 自 2019 年 6 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，为社区提供养老、托育、家政等服务的机构，承受房屋、土地用于提供社区养老、托育、家政服务的，免征契税。

6. 自 2019 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对农村饮水工程运营管理单位为建设饮水工程而承受土地使用权，免征契税。

7. 个人购买住房的契税相关规定

住房类型		优惠税率
家庭唯一住房	≤ 90 平米	1%
	>90 平米	1.5%
家庭第二套改善性住房（除北、上、广州、深外）	≤ 90 平米	1%
	>90 平米	2%

8. 对被撤销的金融机构在清算过程中催收债权时，接收债务方土地使用权、房屋所有权所发生的权属转移免征契税。

9. 城镇职工按规定第一次购买公有住房的，免征契税。

10. 对个人购买经济适用住房，在法定税率基础上减半征收契税。

11. 对个人购买保障性住房，减按 1% 的税率征收契税。

12. 对保障性住房经营管理单位回购保障性住房继续作为保障性住房房源的，免征契税。

13. 对易地扶贫搬迁贫困人口按规定取得的安置住房，免征契税。

14. 夫妻因离婚分割共同财产发生土地、房屋权属变更的，免征契税。

15. 企业、事业单位改制重组契税优惠

自 2021 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，企业、事业单位在改制重组过程中涉及的契税政策如下：

（1）企业改制

企业按照有关规定整体改制，包括非公司制企业改制为有限责任公司或股份有限

公司，有限责任公司变更为股份有限公司，股份有限公司变更为有限责任公司， 原企业投资主体存续并在改制（变更）后的公司中所持股权（股份）比例超过 75%，且改制（变更）后公司承继原企业权利、义务的， 对改制（变更）后公司承受原企业土地、房屋权属，免征契税。

（2）事业单位改制

事业单位按照国家有关规定改制为企业，原投资主体存续并在改制后企业中出资（股权、股份）比例超过 50% 的，对改制后企业承受原事业单位土地、房屋权属，免征契税。

（3）公司合并

两个或两个以上的公司，依照法律规定、合同约定，合并为一个公司，且原投资主体存续的，对合并后公司承受原合并各方土地、房屋权属，免征契税。

（4）公司分立

公司依照法律规定、合同约定分立为两个或两个以上与原公司投资主体相同的公司，对分立后公司承受原公司土地、房屋权属，免征契税。

（5）企业破产

①债权人（包括破产企业职工）承受破产企业抵偿债务的土地、房屋权属， 免征契税；

②非债权人：承受破产企业土地、房屋权属，与原企业全部职工签订服务年限不少于 3 年的劳动用工合同的，免征；与原企业超过 30% 的职工签订服务年限不少于 3 年的劳动用工合同的，减半征收。

（6）资产划转

①对承受县级以上人民政府或国有资产管理部门按规定进行行政性调整、划转国有土地、房屋权属的单位，免征契税。

②同一投资主体内部所属企业之间土地、房屋权属的划转，包括母公司与其全资子公司之间，同一公司所属全资子公司之间， 同一自然人与其设立的个人独资企业、一人有限公司之间土地、房屋权属的划转，免征契税。

③母公司以土地、房屋权属向其全资子公司增资，视同划转，免征契税。

（7）债权转股权

经国务院批准实施债权转股权的企业，对债权转股权后新设立的公司承受原企业的土地、房屋权属，免征契税。

（8）划拨用地出让或作价出资

以出让方式或国家作价出资（入股）方式承受原改制重组企业、事业单位划拨用地的，不属上述规定的免税范围，对承受方应按规定征收契税。

（9）公司股权（股份）转让

在股权（股份）转让中，单位、个人承受公司股权（股份），公司土地、房屋权属不发生转移，不征收契税。

【考点66】契税计税依据(★★)

1. 契税的计税依据不包括增值税。

2. 土地使用权及所附建筑物、构筑物等转让的，计税依据为承受方应交付的总价款；【注】承受已装修房屋的，计税依据包括装修费用。

3. 土地使用权出让，计税依据包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、征收补偿费、城市基础设施配套费、实物配建房屋等应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款。

4. 土地使用权赠与、房屋赠与以及其他没有价格的转移土地、房屋权属行为，为税务机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格依法核定的价格。

5. 土地使用权互换、房屋互换，以所互换的土地使用权、房屋价格的差额为计税依据。

6. 以划拨方式取得土地使用权，后经批准转让：

（1）以划拨方式取得的土地使用权，经批准改为出让方式重新取得该土地使用权的，应由该土地使用权人以补缴的土地出让价款为计税依据缴纳契税。

（2）先以划拨方式取得土地使用权，后经批准转让房地产，划拨土地性质改为出让的，承受方应分别以补缴的土地出让价款和房地产权属转移合同确定的成交价格为计税依据缴纳契税。

（3）先以划拨方式取得土地使用权，后经批准转让房地产，划拨土地性质未发生改变的，承受方应以房地产权属转移合同确定的成交价格为计税依据缴纳契税。

7. 房屋附属设施

（1）房屋附属设施（包括停车位、机动车库、非机动车库、顶层阁楼、储藏室及其他房屋附属设施）与房屋为同一不动产单元的，计税依据为承受方应交付的总价款，并适用与房屋相同的税率；

（2）房屋附属设施与房屋为不同不动产单元的，计税依据为转移合同确定的成交价格，并按当地确定的适用税率计税。

第四章 涉税会计核算

【考点1】税种的科目核算(★★)

不通过应交税费（负债）科目核算的税种	不需预计的耕地占用税、车辆购置税、契税、印花税，如果需要预计也可以通过应交税费核算
通过税金及附加（损益）科目核算的税种	经营活动发生（与营业收入相关）的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税、土地增值税（房地产开发企业销售开发产品）等相关税费
不通过税金及附加（损益）科目核算的税种	增值税（价外税）； 耕地占用税、契税、车辆购置税、进口关税计入成本
通过营业外收入（其他收益）（损益）科目核算的税种	即征即退、先征后退、先征税后返还的增值税或直接减免的增值税 【注】①与日常经营活动相关计入其他收益，否则计入营业外收入 ②企业收到的返还的消费税计入税金及附加

【考点2】增值税会计核算(★★★)

（一）应交税费核算中增值税相关的二级明细科目

应交增值税	未交增值税	预交增值税
待抵扣进项税额	待认证进项税额	待转销项税额
增值税留抵税额	简易计税	转让金融商品应交增值税
代扣代交增值税（用税率非征收率）		增值税检查调整（税务机关检查）

（二）应交税费—应交增值税（10 个专栏）

借方专栏	贷方专栏
进项税额	销项税额
销项税额抵减	出口退税
已交税金	进项税额转出
减免税款	转出多交增值税
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	

（三）增值税明细专栏

进项税额	一般纳税人企业购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产而支付或者负担的，准予从当期销项税额中抵扣的增值税额，用蓝字登记；退回所购货物应冲销的进项税额，用红字登记。 【注】按照规定不得抵扣进项税额的不动产，发生用途改变，用于允许抵扣进项税额项目的，按照下列公式在改变用途的次月计算可抵扣进项税额。 可抵扣进项税额 = 增值税扣税凭证注明或计算的进项税额 × 不动产净值率账务处理： 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 　贷：固定资产
销项税额抵减	记录一般纳税人采用一般计税方法按照现行增值税制度规定因扣减销售额而减少的销项税额。 【注】 简易计税扣除销售额、金融商品转让扣除买入价而减少的增值税不在该专栏核算。 账务处理： 借：主营业务成本 应交税费——应交增值税（销项税额抵减） 　贷：银行存款
已交税金	记录一般纳税人当月已缴纳（当月缴当月） 的应交增值税额（包括辅导期一般纳税人当月增购发票，需要按上次领购并开具专票销售额的一定比例预缴增值税）。 【注】企业当月缴纳上月应交未交的增值税时，计入“应交税费——未交增值税”
减免税款	记录一般纳税人按现行增值税制度规定准予减免的增值税额。 举例：某企业为增值税一般纳税人，2022 年 5 月份缴纳增值税税控系统专用设备技术维护费 800 元（含税），取得增值税专用发票，企业应该如何进行账务处理？ 【解析】缴纳时： 借：管理费用 800 　贷：银行存款 800 按规定直接减免的增值税额： 借：应交税费——应交增值税（减免税款）800 　贷：管理费用 800

出口抵减内销产品应纳税额	记录实行“免、抵、退”办法的一般纳税人按规定计算的出口货物的进项税抵减内销产品的应纳税额。反映出口企业销售出口货物后，向税务机关办理免、抵、退税申报，按规定计算的应免抵税额。 当期免抵税额的账务处理： 借：应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额） 　贷：应交税费——应交增值税（出口退税） 【注】免抵税额是计算城建税和教育费附加的基数。 1. 实行“免抵退”税政策的相关计算（五步计算法） （1）征税率≠退税率，计算不得免抵的税额 = 出口金额 ×（征税率 - 退税率），做进项税额转出，计入主营业务成本（若涉及免税进口料件，出口金额要扣减免税进口料件成本）； （2）计算当期应纳税额 = 当期销项税额 -（当期进项税额 - 当期不得免征和抵扣税额），结果大于 0，交税，计算结束；结果小于 0，为未抵扣完的进项税额； （3）计算“免、抵、退”税名义退税额= 出口金额 × 退税率（若涉及免税进口料件，出口金额要扣减免税进口料件成本）； （4）比较（2）和（3）之间绝对值较小者作为应退税额； （5）根据（3）和（4），倒挤出免抵税额（或留抵税额）。 2. 其他相关会计核算 （1）不得免征和抵扣税额的账务处理： 借：主营业务成本——一般贸易出口 　贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）（不得免征和抵扣税额） （2）当期应退税额的账务处理： 借：应收出口退税款 　贷：应交税费——应交增值税（出口退税）
转出未交增值税	记录企业月度终了转出当月应缴未缴的增值税 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）20000 　贷：应交税费——未交增值税 20000 次月上缴： 借：应交税费——未交增值税 20000 　贷：银行存款 20000
销项税额	一般纳税人企业销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产应收取的增值税额，用蓝字登记；退回销售货物应冲减的销项税额，只能在贷方用红字登记
出口退税	记录一般纳税人出口货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产按规定退回的增值税额（免抵退税的最高限额）

进项税额转出	记录一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产等发生非正常损失以及其他原因（改变用途，出口产品不得免抵）而不应从销项税额中抵扣，按规定转出的进项税额，以及退还的增量留抵税额 【注】已抵扣进项税额的不动产，发生非正常损失，或者改变用途，专用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额，并从当期进项税额中扣减： 不得抵扣的进项税额 = 已抵扣进项税额 × 不动产净值率 不动产净值率 =（不动产净值 ÷ 不动产原值）×100% 账务处理： 借：待处理财产损溢 / 固定资产 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
转出多交增值税	记录一般纳税人月度终了转出当月多缴的增值税额 5 月当期进项税额 40 万元，销项税额为 90 万元， 已经缴纳的增值税为 60 万元，月末企业的会计处理？ 【解析】月份终了，企业将本月多缴的增值税自“应交税费—应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目，会计分录为： 借：应交税费——未交增值税 100000 贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）100000

【考点3】消费税的会计核算(★★)

一般销售或视同销售应税消费品	借：税金及附加 贷：应交税费——应交消费税	
委托加工应税消费品的核算	收回后直接出售，不再缴纳消费税	借：委托加工物资 贷：应付账款、银行存款等
	超过受托方计税价格出售	借：应交税费——应交消费税 贷：应付账款、银行存款等
	收回后连续生产符合抵扣规定的	借：应交税费——应交消费税 贷：应付账款、银行存款等
	收回后连续生产不符合抵扣规定的	借：委托加工物资 贷：应付账款、银行存款等
进口应税消费品	进口应税消费品缴纳的消费税一般不通过“应交税费——应交消费税”科目核算，在将消费税记入进口应税消费品成本时，直接贷记“银行存款”科目。在特殊情况下，如出现先提货、后缴纳消费税时，或者用于连续生产其他应税消费品按规定允许扣税的，也可以通过“应交税费——应交消费税”科目核算应缴消费税额	

金银首饰以旧换新	借：库存商品等（旧首饰价格）库存现金（价差和增值税） 　贷：主营业务收入（旧首饰价格 + 价差） 应交税费——应交增值税（销项税额） 借：税金及附加 　贷：应交税费——应交消费税	
金银首饰	一般销售	借：税金及附加 贷：应交税费——应交消费税
	自产自用	借：营业外支出 / 销售费用 / 应付职工薪酬 　贷：主营业务收入（倒挤）等 应交税费——应交增值税（销项税额） 借：税金及附加 　贷：应交税费——应交消费税

【考点4】企业所得税会计核算(★★)

所得税费用（损益）	核算企业根据企业会计准则确认的应从当期利润总额中扣除的所得税费用。 所得税费用 = 当期应交所得税 + 递延所得税当期应交所得税 = 应纳税所得额 × 适用税率 递延所得税 =（期末递延所得税负债 - 期初递延所得税负债）-（期末递延所得税资产 - 期初递延所得税资产）
递延所得税（损益）	1. 应纳税暂时性差异 在应纳税暂时性差异产生当期，应当确认相关的递延所得税负债。应纳税暂时性差异通常产生于以下情况： （1）资产的账面价值大于其计税基础。 （2）负债的账面价值小于其计税基础。 2. 可抵扣暂时性差异 在可抵扣暂时性差异产生当期，符合确认条件的情况下，应当确认相关的递延所得税资产。可抵扣暂时性差异一般产生于以下情况： （1）资产的账面价值小于其计税基础。 （2）负债的账面价值大于其计税基础。
账务处理	计提时： 借：所得税费用 　　递延所得税资产（可能在贷方） 　贷：递延所得税负债（可能在借方） 　　应交税费——应交所得税 缴纳企业所得税时： 借：应交税费——应交所得税 　贷：银行存款等

【考点5】错账的类型及调整范围(★★)

<table>
<tr><td rowspan="4">当期错账</td><td>一般情况</td><td colspan="2">正常会计核算采用前述三种方法调整</td></tr>
<tr><td rowspan="3">按月结转利润</td><td colspan="2">本月内发现的错账，调整错账本身</td></tr>
<tr><td colspan="2">本月以后发现的错账，影响到利润的账项还需要先通过相关科目最终结转到本年利润科目调整</td></tr>
<tr><td rowspan="3">上一年度错账</td><td rowspan="2">影响上年度税收</td><td>上一年度决算报表编制之前发现</td><td>采用前述三种方法调整，影响利润的错账须一并调整“本年利润”科目核算的内容</td></tr>
<tr><td>上一年度决算报表编制之后发现</td><td>对不影响上年利润的项目，可以直接进行调整。
对于影响上年利润的项目，应通过“以前年度损益调整”进行调整</td></tr>
<tr><td>不影响上年度税收</td><td colspan="2">本年度核算和税收有关的，可以根据上一年度账项的错漏金额影响本年度税收情况，相应调整本年度有关账项</td></tr>
<tr><td>不能直接按审查出的错误数额调整利润的情况</td><td colspan="3">1. 税务师审查出的纳税错误数额，有的直接表现为实现的利润，无须进行计算分摊，直接调整利润账户。
2. 有的需经过计算分摊，将错误的数额分别摊入相应的有关账户内，才能确定应调整的利润数额。该情况主要是在材料采购成本、原材料成本的结转、生产成本的核算中发生的错误，应将错误额根据具体情况在期末原材料、在产品、产成品和本期销售产品成本之间进行合理分摊。
3. 计算步骤如下：
（1）第一步：计算分摊率
分摊率 = 审查出的错误额 /（期末材料结存成本 + 期末在产品结存成本 + 期末产成品结存成本 + 本期产品销售成本）
该公式为基本计算公式，具体应用时，应根据错误发生的环节，相应选择某几个项目进行分摊，不涉及的项目不参加分摊。
（2）第二步：计算分摊额
①期末材料应分摊的数额 = 期末材料成本 × 分摊率
②期末在产品应分摊的数额 = 期末在产品成本 × 分摊率
③期末产成品应分摊的数额 = 期末产成品成本 × 分摊率
④本期销售产品应分摊的数额 = 本期销售产品成本 × 分摊率
（3）第三步：调整相关账户
将计算出的各环节应分摊的成本数额，分别调整有关账户，在期末结账后，当期销售产品应分摊的错误数额应直接调整利润数</td></tr>
</table>

第六章 涉税鉴证与纳税情况审查服务

【考点1】涉税鉴证业务概述

内容	涉税鉴证业务包括企业所得税汇算清缴鉴证、研发费用税前加计扣除鉴证、企业资产损失税前扣除鉴证、高新技术企业专项认定鉴证、土地增值税清算鉴证、税务司法鉴定、纳税情况审查服务和其他涉税事项鉴证
基本要求	1. 税务师事务所及涉税服务人员提供涉税鉴证业务，实行信任保护原则。存在以下情形之一的，涉税专业服务机构及涉税服务人员有权终止业务： （1）委托人违反法律、法规及相关规定的； （2）委托人提供不真实、不完整资料信息的； （3）委托人不按照业务结果进行申报的； （4）其他因委托人原因限制业务实施的情形。 【注】如已完成部分约定业务，应当按照协议约定收取费用，并就已完成事项进行免责性声明，由委托人承担相应责任，涉税专业服务机构及涉税服务人员不承担该部分责任。 2. 鉴证人提供涉税鉴证业务服务，应当遵循涉税鉴证业务与代理服务不相容原则。承办被鉴证单位代理服务的人员，不得承办被鉴证单位的涉税鉴证业务

基本流程	1. 鉴证评估——证据收集评价——鉴证事项评价——工作底稿——鉴证报告 2. 鉴证人承接涉税鉴证业务，应当对委托事项进行初步调查和了解，并从以下方面进行分析评估，决定是否接受涉税鉴证业务委托： （1）委托事项是否属于涉税鉴证业务； （2）是否具有承办涉税鉴证业务的专业胜任能力； （3）是否可以承担相应的风险； （4）承办人员是否为鉴证人提供了涉税服务； （5）其他相关因素。 3. 证据种类和不得作为鉴证依据的情形 证据种类包括：书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、当事人的陈述、鉴定意见、勘验笔录、现场笔录。 下列证据材料不得作为鉴证依据： （1）违反法定程序收集的证据材料； （2）以偷拍、偷录和窃听等手段获取侵害他人合法权益的证据材料； （3）以利诱、欺诈、胁迫和暴力等不正当手段获取的证据材料； （4）无正当事由超出举证期限提供的证据材料； （5）无正当理由拒不提供原件、原物，　又无其他证据印证，且对方不予认可的证据的复制件、复制品； （6）无法辨明真伪的证据材料； （7）不能正确表达意志的证人提供的证言； （8）不具备合法性、真实性的其他证据材料。 【注】①鉴证人对鉴证事项合法性的证明责任，不能替代或减轻涉税鉴证业务委托人或被鉴证人应当承担的会计责任、纳税申报责任以及其他法律责任。 ②鉴证人应当根据鉴证事项的具体情况，从证据的合法性、真实性、相关性角度对证据进行评价

【考点2】税务司法鉴定服务(★)

定义和范围	1. 税务司法鉴定是指在诉讼过程中，涉税服务人员所在的税务师事务所接受办案机关的委托对诉讼涉及的税务问题进行审查、鉴别、判断并提供鉴定意见的活动。 2. 税务司法鉴定业务鉴定事项的范围包括：具体税种纳税义务的发生与税款缴纳情况；增值税专用发票开具、认证、抵扣情况；其他可以用于抵扣税款发票的开具与抵扣情况；获取国家减税、免税、退税、出口退税情况；民事平等主体之间发生的涉税争议事项；其他在诉讼活动中需要进行鉴定的涉税事项。 3. 税务司法鉴定实行鉴定人负责制度。鉴定人应当依法独立、客观、公正地进行鉴定，并对自己作出的鉴定意见负责。 鉴定人不得违反规定会见诉讼当事人及其委托的人

业务承接	1. 刑事诉讼活动 税务师事务所不得违反法律、法规、规章的有关规定接受犯罪嫌疑人、被告人及其代理人的委托。 【注】在民事及行政诉讼活动中，税务师事务所可以接受原告、被告、第三人、上诉人、被上诉人等诉讼参与主体的委托，就争讼有关的涉税事项出具专家意见。在仲裁、调解等非诉讼争议解决程序中，税务师事务所可以接受争议解决机关、争议各方、其他程序参与方的委托就争议有关的涉税事项出具专家意见 2. 未经委托人同意，鉴定人不得查阅委托人提供材料范围之外的案卷材料。 3. 税务师事务所应当自收到委托之日起 7 个工作日作出是否承接的决定。对于复杂、疑难或者特殊鉴定事项的委托，税务师事务所可以与委托人协商确定。 4. 税务师事务所决定承接鉴定委托的，应当与委托人签订司法鉴定委托书
	得相应证据而主观臆断事实；超出本次鉴定委托事项的结论或意见；其他不应确认的内容。 5. 税务司法鉴定意见书出具后，发现有以下情形之一的，可以进行补正： （1）表格、图像不清晰； （2）签名、盖章或者编号不符合制作要求； （3）数字输入错误，但不影响鉴定意见； （4）文字表达有瑕疵或者有错别字，但不影响鉴定意见。 【注】补正应当在原鉴定意见书上进行，由至少一名鉴定人在补正处签名，并在补正处加盖本事务所公章。必要时， 可以出具补正书。对鉴定意见书进行补正，不得改变鉴定意见的原意
业务记录	1. 税务司法鉴定业务鉴定档案包括以下内容：《委托书》以及其他委托人的身份证明材料；税务司法鉴定意见书；税务司法鉴定业务工作底稿；鉴定材料目录；其他应当留存的材料。 2. 税务司法鉴定业务鉴定档案属于税务师事务所的业务档案，应当至少保存 10 年；法律、行政法规另有规定的除外。 3. 未经税务司法鉴定业务委托人同意，税务师事务所不得向他人提供鉴定档案，但以下情形除外：税务机关因行政执法需要进行查阅；涉税专业服务监管部门和行业自律部门因检查执业质量需要进行查阅；公安机关、人民检察院、人民法院根据有关法律、法规需要进行查阅
鉴定人出庭作证	1. 经人民法院依法通知，鉴定人应当出庭作证， 回答与鉴定事项有关的问题。 2. 有以下情形之一的，经人民法院许可，鉴定人可以通过书面证言、视听传输技术、视听资料和庭外调查等方式作证： （1）因健康原因不能出庭； （2）因路途遥远、交通不便不能出庭； （3）因自然灾害等不可抗力不能出庭； （4）因人身安全受到重大威胁不能出庭； （5）有其他正当理由不能出庭

第七章 税务咨询服务

【考点1】税务合规计划服务(★★)

特点	合法性；策划性；目的性；适用性
服务内容	根据委托人不同的特定目的，税务合规计划的服务内容主要包括如下五个方面： 1. 战略规划税务合规计划 2. 经营活动税务合规计划 3. 企业重组税务合规计划 4. 投融资税务合规计划 5. 其他事项税务合规计划
基本方法	可以降低税收负担的税务合规计划方法，主要有以下八种： 1. 不予征税方法，是指选择国家税收法律法规和规章规定不予征税的经营、投资、理财等活动方案减轻税收负担的方法。 2. 减免税方法，是指选择国家税收法律法规和规章规定的可以享受减税或免税优惠的经营、投资、理财等活动方案减轻税收负担的方法。 3. 税率或征收率差异方法，是指根据国家税收法律法规和规章规定的税率差异，选择税率或征收率较低的经营、投资、理财等活动方案减轻税收负担的方法。 4. 分割方法，是指根据国家税收法律法规和规章规定，选择能使计税依据进行分割的经营、投资、理财等活动方案实现或是不同税负、税种的计税依据相分离；或是分解为不同纳税人或征税对象，增大不同计税依据扣除的额度或频度，以减轻税收负担的方法。 5. 扣除方法，是指根据国家税收法律法规和规章规定，使经营、投资、理财等活动的计税依据中尽量增多可以扣除的项目或金额，以减轻税收负担的方法。 6. 抵免方法，是指根据国家税收法律法规和规章规定，使经营、投资、理财等活动的已纳税额或相应支出，在其应纳税额中予以抵扣，以减轻税收负担的方法。 7. 延期纳税方法，是指根据国家税收法律法规和规章规定，使经营、投资、理财等活动的当期应纳税额延期缴纳，以实现减轻税收负担的方法。 8. 退税方法，是指根据国家税收法律法规和规章规定，使经营、投资、理财等活动的相关税款得到退还的方法

第八章 其他税务事项代理服务

【考点1】涉税信息报告事项代理服务(★)

服务内容	涉税信息报告事项代理业务，是指税务师事务所接受纳税人、扣缴义务人、缴费人（简称委托人）委托，在其权限内，以委托人的名义代为办理基础信息报告、制度信息报告、跨区域涉税事项、资格信息报告、特殊事项报告等税务事项的服务业务
基础信息报告代理	包括代理一照一码户登记信息确认、代理两证整合个体工商户登记信息确认、代理一照一码户信息变更、代理两证整合个体工商户信息变更、代理纳税人（扣缴义务人）身份信息报告、代理自然人自主报告身份信息、代理扣缴义务人报告自然人身份信息、代理解除相关人员关联关系和代理税务证件增补发业务共 9 项。 1. 代理一照一码户登记信息确认业务和代理两证整合个体工商户登记信息确认业务，税务师事务所无需从委托人处取得资料。 2. 对委托人一照一码户生产经营地、财务负责人等非市场监督管理等部门登记信息发生变化时向主管税务机关申报办理变更的代理业务。税务师事务所需直接从委托人处取得的原始资料，包括变更信息的有关材料复印件
制度信息报告代理	包括代理存款账户账号报告、代理会计制度及核算软件备案报告和代理银税三方（委托）划缴协议业务共 3 项
跨区域涉税事项信息报告代理	包括代理跨区域涉税事项报告（机构所在地税务机关）、代理跨区域涉税事项报验（经营地税务机关）和代理跨区域经营涉税事项反馈业务（经营地税务机关）共 3 项
资格信息报告代理	包括代理增值税一般纳税人登记、代理选择按小规模纳税人纳税的情况说明、代理一般纳税人转登记小规模纳税人、代理货物运输业小规模纳税人异地代开增值税专用发票备案、代理增值税适用加计抵减政策声明、代理农产品增值税进项税额扣除标准备案、代理软件和集成电路产业企业所得税优惠事项资料报告（完成年度汇算清缴后汇算清缴期结束前，按照《企业所得税优惠事项管理目录》“后续管理要求”项目中列示的清单向税务机关提交资料）和代理软件产品增值税即征即退进项分摊方式资料报送与信息报告业务共 8 项。 【注】备案后委托人在境内提供公路或内河货物运输服务，需要开具增值税专用发票的，可在税务登记地、货物起运地、货物到达地或运输业务承揽地（含互联网物流平台所在地）中任何一地，就近向税务机关申请代开增值税专用发票

第九章 其他涉税专业服务

【考点1】税务行政复议的受案范围(★★)

（一）税务机关作出的征税行为

包括确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等行政行为，以及征收税款、加收滞纳金，扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、代征行为等。

（二）行政许可、行政审批行为

（三）发票管理行为，包括发售、收缴、代开发票等

（四）税务机关作出的税收保全措施、强制执行措施

（五）税务机关作出的行政处罚行为

1. 罚款；
2. 没收财物和违法所得；
3. 停止出口退税权。

（六）税务机关不依法履行下列职责的行为

1. 颁发税务登记证；
2. 开具、出具完税凭证、外出经营活动税收管理证明——现在改为＂跨区域涉税事项报告＂；
3. 行政赔偿；
4. 行政奖励；
5. 其它不依法履行职责的行为。

（七）税务机关作出的资格认定行为

（八）税务机关不依法确认纳税担保行为

（九）政府信息公开工作中的行政行为

（十）税务机关作出的纳税信用等级评定行为

（十一）税务机关作出的通知出入境管理机关阻止出境行为

（十二）税务机关作出的其他行政行为申请人认为税务机关的行政行为所依据的规范性文件不合法，对行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规范性文件的附带审查申请（不包括规章）。

【考点2】税务行政复议的管辖原则(★)

被申请人	复议机关
各级税务局	上一级税务局
计划单列市税务局	国家税务总局
税务所（分局）、各级税务局的稽查局	所属税务局
对国家税务总局的行政行为不服的	向国家税务总局申请行政复议对行政复议决定不服，申请人可以向人民法院提起行政诉讼，也可以向国务院申请裁决，国务院的裁决为终局裁决
对两个以上税务机关以共同的名义作出的行政行为不服的	共同上一级税务机关

（三）税务行政复议申请的其它规定

1. 必经复议与选择复议（掌握）

必经复议	（1）对税务机关作出的征税行为不服； （2）对税务机关当场作出的行政处罚决定不服； （3）认为税务机关存在未履行法定职责情形； （4）申请政府信息公开，税务机关不予公开； （5）法律、行政法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形
选择复议	申请人对其他行政行为不服，可以申请行政复议，也可以直接向人民法院提起行政诉讼

2. 申请人对税务机关作出的征税行为不服，按照规定申请行政复议的，必须依照税务机关根据法律、法规确定的税额、期限，先行缴纳或解缴税款和滞纳金，或提供相应的担保，才可以在缴清税款和滞纳金以后或所提供的担保得到作出行政行为的税务机关确认之日起 60 日内提出行政复议申请；

【考点3】税务行政复议受理(★★)

1. 应予受理的条件

（1）有明确的申请人和符合规定的被申请人；

（2）申请人与被申请行政复议的行政行为有利害关系；

（3）有具体的行政复议请求和理由；

（4）在法定申请期限内提出；

（5）属于规定的行政复议范围；

（6）属于本机关的管辖范围；

（7）行政复议机关未受理过该申请人就同一行政行为提出的行政复议申请，并且人民法院未受理过该申请人就同一行政行为提起的行政诉讼。

2. 行政复议机关收到行政复议申请后，应当在 5 日内进行审查。审查期限届满，行政复议机关未作出不予受理决定的，审查期限届满之日起视为受理；

行政复议申请材料不齐全或表述不清楚，无法判断是否符合受理条件的，行政复议机关应当自收到申请之日起 5 日内书面通知申请人补正。补正通知应当一次性载明需要补正的事项。申请人应当自收到补正通知之日起 10 日内提交补正材料。有正当理由不能按期补正的，行政复议机关可以延长合理的补正期限。无正当理由逾期不补正的，视为申请人放弃行政复议申请，并记录在案。

3. 不予受理、驳回申请或受理后超过行政复议期限不作答复的处理

（1）行政复议机关无正当理由：申请人有权向上级行政机关反映，上级行政机关应当责令其纠正；必要时，上级行政复议机关可以直接受理；

（2）必经复议： 申请人可以 自收到不予受理决定书之日起或行政复议期满之日起 15 日内，依法向人民法院提起行政诉讼。

【考点4】税务行政复议审理(★★)

（一）审理的基本要求

税务行政复议机关受理行政复议申请后，依规定适用普通程序或简易程序进行审理；

行政复议人员对办理行政复议案件过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私，应当予以保密。

（二）税务行政复议的停止执行、中止与终止（掌握）

1. 停止执行

（1）被申请人认为需要停止执行；

（2）行政复议机关认为需要停止执行；

（3） 申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行；

（4）法律规定停止执行。

2. 行政复议中止

（1）作为申请人的公民死亡，其近亲属尚未确定是否参加行政复议的；

（2）作为申请人的公民丧失参加行政复议的能力， 尚未确定法定代理人是否参加行政复议的；

（3）作为申请人的公民下落不明；

（4）作为申请人的法人或者其他组织终止， 尚未确定权利义务承受人；

（5）申请人、被申请人因不可抗力或其他正当理由，不能参加行政复议；

（6）依照《行政复议法》规定进行调解、和解， 申请人和被申请人同意中止；

（7）行政复议案件涉及的法律适用问题需要有权机关作出解释或者确认；

（8）行政复议案件审理需要以其他案件的审理结果为依据，而其他案件尚未审结；

（9）申请人依照规定提出对有关规范性文件的附带审查申请，或行政复议机关在对被申请人作出的行政行为进行审查时认为其依据不合法；

（10）需要中止行政复议的其他情形。

3. 行政复议终止

（1）申请人要求撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回的；

（2）作为申请人的公民死亡，没有近亲属，或者其近亲属放弃行政复议权利的；

（3）作为申请人的法人或其他组织终止，没有权利义务承受人或者其权利义务承受人放弃行政复议权利；

（4）申请人对行政拘留或限制人身自由的行政强制措施不服申请行政复议后，因同一违法行为涉嫌犯罪，被采取刑事强制措施的；

（5）依照前述行政复议中止情形第（1）项、第（2）项、第（4）项的规定中止行政复议满 60 日，行政复议中止的原因仍未消除的：

复议中止的第（1）项、第（2）项、第（4）项：

（1）作为申请人的公民死亡，其近亲属尚未确定是否参加行政复议的；

（2）作为申请人的公民丧失参加行政复议的能力，尚未确定法定代理人是否参加行政复议的；

（3）作为申请人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人。

【考点5】税务行政诉讼与税务行政复议的关系(★)

项目	税收行政诉讼	税务行政复议
审查主体	人民法院	上一级税务机关
是否收费	依法收取诉讼费	不收取任何费用
审查标准	只审查行政行为的合法性，一般不审查其适当性	既审查其合法性又审查其适当性，因此税务行政复议的审查标准更全面
程序严格程度	更加复杂、严格	相对简单、灵活
是否可以变更行政行为	一般仅对行政行为合法性作出判断，不直接变更行政行为	可以直接变更行政行为
调解、和解的适用性	一般不适用调解、和解	可依法调解、和解
制度	二审终审制	一级复议制
结果	终局裁决	税务行政复议决定作出后，申请人还可再提起税务行政诉讼